

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Барнаульский юридический институт

*В.Ю. Белицкий
К.К. Логачев
В.С. Удовиченко*

**Макет уголовного дела по части 1 статьи 119
Уголовного кодекса Российской Федерации
(угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью)**

Учебно-практическое пособие

Барнаул 2019

© В.Ю. Белицкий, К.К. Логачев,
В.С. Удовиченко, 2019
© ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», 2019

УДК 343.13
ББК 67.410.211я73
Б 432

Авторы:
Владислав Юрьевич Белицкий
Константин Константинович Логачев
Виктор Сергеевич Удовиченко

Рецензенты: Говорухин В.В. (заместитель начальника отдела организации дознания ГУ МВД России по Алтайскому краю)

Водясов В.В. (старший инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции управления организации УУПиПДН ГУ МВД России по Алтайскому краю)

Б 432 Макет уголовного дела по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / В.Ю. Белицкий, К.К. Логачев, В.С. Удовиченко. – Электрон. текст. дан. (1,9 Мб). – Барнаул : ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2019. – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц; 512 Мб опер. памяти; 30 Мб свобод. диск. пространства; DVD-привод; ОС Windows 7 и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана.

Учебное электронное издание

Макет уголовного дела включает в себя образцы процессуальных документов, начиная с повода для возбуждения дела и заканчивая обвинительным заключением.

В основе уголовного дела находится одна из типичных ситуаций угрозы убийством. На её основе предложен алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов, в ходе реализации которого оформляются необходимые процессуальные документы.

Разработанный макет уголовного дела адресован обучающимся в образовательных организациях высшего образования системы МВД России, слушателям курсов повышения квалификации при изучении таких дисциплин, как «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», «Криминалистика», «Дознание в органах внутренних дел», «Практикум по проведению следственных действий», а также может быть использован сотрудниками органов дознания и предварительного расследования.

ISBN 978-5-94552-389-0

© Белицкий В.Ю., Логачев К.К.,
Удовиченко В.С., 2019

© ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», 2019

Редактор
Корректурa,
компьютерная верстка
Дизайн обложки

Е.Г. Авдюшкин
С.В. Калининой
В.М. Бутина

Дата подписания к использованию:

20.12.2019

Объем издания: 1,9 Мб

Комплектация издания: 1 электрон. опт. диск (DVD)

Тираж 10 дисков

ФГКБОУ ВО «Барнаульский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49

Содержание

Предисловие	5
Уголовное дело № 11701010038621	8
Опись документов, находящихся в уголовном деле № 11701010038621	10

Предисловие

Согласно статистическим данным ИЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю, за январь-апрель 2018 г. возбуждено 1176 уголовных дел о преступлениях, ответственность за которые установлена частью 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации¹. При этом 13 постановлений о возбуждении уголовного дела отменены прокурором как незаконные.

Из числа возбужденных уголовных дел только 578 (49,6 %) направлены в суд. 396 уголовных дел (34%) прекращено по различным основаниям, из которых 28 (7%) – по реабилитирующим основаниям.

Анализ уголовных дел, возбужденных по части 1 ст. 119 УК РФ и прекращенных по реабилитирующим основаниям в Алтайском крае, позволяет констатировать, что причины принятия подобных решений состоят в неполноте проведенной проверки сообщения о преступлении, а равно недостаточности выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. В частности, несвоевременно, а равно неполно устанавливается реальность, действительность, осуществимость угрозы, наличие оснований опасаться её осуществления и пр.

Сказанное позволяет прийти к выводу о том, что допущенные ошибки и нарушения обусловлены непониманием того, какого объема доказательств достаточно для принятия законности и обоснованности решений как о возбуждении уголовного дела, так и о завершении расследования. При этом именно от оценки достаточности совокупности собранных доказательств напрямую зависит законность и обоснованность принимаемых процессуальных решений.

Недостаточное владение дознавателями вопросами оценки собранных доказательств, а также отражения результатов проверки сообщения о преступлении и предварительного расследования в процессуальных документах приводит к вынесению незаконных и необоснованных процессуальных решений. Следствием таких ошибок является нарушение прав и законных интересов граждан и недостижение назначения уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 6 УПК РФ).

Цель работы – на примере расследования конкретного уголовного дела предложить образцы типичных процессуальных документов, составляемых в ходе проверки и предварительного расследования по уголовным делам об угрозе убийством.

В основу расследования положена одна из типичных ситуаций угрозы убийством.

Основываясь на результатах обобщения материалов уголовных дел, возбужденных по части 1 ст. 119 УК РФ², можно констатировать, что все пре-

¹ Далее – УК РФ.

² Обобщение судебной практики по ч.1 ст.119 УК РФ за первое полугодие 2016 г. URL: <https://orsks11.kodms.ru/press/obobshenie-sudebnoj-praktiki-po-ch-1-st-119-uk-rf/>.

ступления рассматриваемого вида были совершены лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Как правило, преступления совершаются на фоне совместного употребления преступником и жертвой спиртных напитков, а также в результате ревности одного из супругов или сожителей, стихийно возникающих ссор и затяжных конфликтов между супругами, родственниками или соседями. Существенная часть преступлений совершена в сфере семейно-бытовых отношений, где объектами насилия становятся женщины. В частности, в 2017 г. от бытовых криминальных посягательств пострадали в основном женщины (супруги, гражданские жены или бывшие супруги), доля потерпевших женщин составила 62,8%¹.

Как правило, посягательство совершается лицом, ранее имевшим опыт криминальных действий, т.е. ранее судимым за совершение преступления, а равно лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено.

Во всех случаях при совершении преступления имели место факты того, что виновные при высказывании в адрес потерпевших угроз убийством в подтверждение своих намерений замахивались на потерпевших различными предметами, в т.ч. кухонным ножом, топором, что повышает степень общественной опасности содеянного.

Принимая во внимание результаты проведенного обобщения, авторами положена в основу ситуация угрозы убийством, имевшей место на кухне в квартире, высказанной виновным в отношении своей сожительницы. В подтверждение реальности угрозы виновный угрожал потерпевшей кухонным ножом.

Учитывая, что при квалификации действий лица по части 1 ст. 119 УК РФ основными проблемами является оценка достаточности собранных доказательств и отражение результатов проверки сообщения о преступлении и предварительного расследования в процессуальных документах, авторы макета уголовного дела приводят примеры фиксации формы высказанной угрозы, её характера, содержания, сопутствующей ситуации, способа осуществления и интенсивности выражения в протоколах проведенных следственных действий.

Также в материалах уголовного дела нашли отражение предшествующие взаимоотношения виновного и потерпевшего, характеристика личности виновного, его устойчивая насильственная ориентация, проявления злобы по отношению к потерпевшей и пр.

Напомним, Конституционный Суд Российской Федерации в своем решении² высказал правовую позицию о том, что часть 1 статьи 119 УК РФ, уста-

¹ Обзор о результатах оперативно-служебной деятельности подразделений участковых уполномоченных полиции по профилактике преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений в 2017 году, подготовленный ГУ ООП МВД России. Иск. № 12/2496 от 30.05.2108.

² Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Калугина Василия Викторовича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 119 и частью первой статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: определение Конституционного Суда РФ от 23.03.2010 № 368-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

навливающая ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, позволяет признавать составообразующим только такое деяние, которое совершается с умыслом, направленным на восприятие потерпевшим реальности угрозы, когда имеются объективные основания опасаться ее осуществления. Следовательно, в каждом конкретном случае уголовного преследования необходимо доказать не только наличие самой угрозы, но и то, что она была намеренно высказана в целях устрашения потерпевшего и в форме, дающей основания опасаться ее воплощения¹.

Составляя настоящий макет уголовного дела, авторы исходили из того, что образцы процессуальных документов, объединенные единой задачей (фабулой расследования) представляют собой часть методического обеспечения расследования угрозы убийством.

Очевидно, что на практике возможно возникновение различных следственных ситуаций, поэтому макет уголовного дела не может предполагать учет всех нюансов расследования, а лишь акцентирует внимание на процессуальном оформлении тех или иных процессуальных документов, отражающих проведенные следственные, иные процессуальные действия, а равно принятые процессуальные решения.

Следует обратить внимание на то, что содержание каждого процессуального документа в рамках расследования того или иного преступления уникально и зависит от многих причин: обстоятельств совершения преступления, тактических замыслов сотрудника органа предварительного расследования и других условий. Поэтому авторы макета не претендуют на создание образца, которого следует придерживаться в любой ситуации, а рассчитывают на то, что настоящая работа будет воспринята как пример расследования одного из преступлений в конкретной ситуации.

Авторами пособия умышленно были использованы различные шрифты при оформлении процессуальных документов. Например, шрифт *Segoe Script* применен для того, чтобы показать, что данные записи (подписи) делаются собственноручно.

Надеемся, что использование в процессе правоприменительной деятельности предложенных примеров оформления процессуальных документов, содержащихся на страницах настоящего макета уголовного дела, позволит снизить количество процессуальных ошибок, допускаемых при составлении процессуальных документов досудебного производства по уголовным делам об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

¹ Галюкова М.И. Особенности уголовной ответственности за угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью // Российский судья. 2010. № 11. С. 19-22.

Уголовное дело № 11701010038621

по обвинению *Умкина Сергея Сергеевича*

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119

Уголовного кодекса Российской Федерации

возбуждено: 11.10.2018

окончено: 28.10.2018

г. Инск 2018

Форма № 44

СПРАВКА

о результатах судебного рассмотрения дела

№ 11701010038621

СО ОП № 2 УМВД России по г. Инску

наименование органа, проводившего следствие (дознание)

Фамилия Умкин

Имя и отчество обвиняемого Сергей

Сергеевич

Дата рождения 21 декабря 1978 г.

Место рождения г. Инск Инской области
край, область, район

город, село

Гражданство Российская Федерация

Дата приговора или определения

«___» _____ 20__ г.

Существо приговора или определения

а) осужден _____
ст. УК и мера

наказания полностью

б) оправдан _____
по какой статье

обвинения и по какому основанию

Дата вступления приговора (определения)
в законную силу

«___» _____ 2018 г.

Судья

«___» _____ 2018 г.

фамилия, подпись

КОРЕШОК СПРАВКИ

Умкин Сергей Сергеевич

фамилия, имя, отчество обвиняемого

Справка направлена в СО ОП № 2 УМВД России

по г. Инску

орган

«___» _____ 201__ г.

Секретарь суда _____

подпись

Примечание

Настоящая справка к уголовному делу прикладывается на каждого обвиняемого.

Установочные данные в справке и корешке заполняются следователем или органом дознания в зависимости от того, кем привлечено лицо к уголовной ответственности.

Сведения о решении по делу заполняются в суде. Справка после ее оформления судом возвращается в орган, проводивший расследование, для дальнейшего направления в 1-й спецотдел МВД УВД по территориальности.

Корешок справки остается в уголовном деле.

Опись документов, находящихся в уголовном деле № 11701010038621

№ п/п	Наименование документа	л.д.
1.	Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству	1
2.	Уведомления (1, 2, 3)	2, 3, 4
3.	Заявление	5
4.	Сообщение о происшествии, преступлении	6
5.	Объяснение Г.И. Зубковой	7-9
6.	Протокол осмотра места происшествия и приложения к нему	10-17
7.	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств	18
8.	Квитанция о приеме вещественных доказательств	19
9.	Объяснение Г.В. Молчанова	20-22
10.	Объяснение С.С. Умкина	23-25
11.	Постановление о признании потерпевшим	26-28
12.	Протокол допроса потерпевшей Г.И. Зубковой	29-32
13.	Поручение	33
14.	Сопроводительное письмо	34
15.	Справка о результатах поквартирного обхода	35
16.	Протокол допроса свидетеля Г.В. Молчанова	36-38
17.	Постановление о назначении защитника	39
18.	Ордер защитника	40
19.	Протокол разъяснения прав подозреваемого при производстве дознания в сокращенной форме	41-42
20.	Протокол допроса подозреваемого С.С. Умкина	43-47
21.	Обязательство о явке подозреваемого С.С. Умкина	48
22.	Характеризующие материалы на подозреваемого С.С. Умкина	49
23.	Требование ОСК на имя С.С. Умкина	50
24.	Запрос в ИОНД	51
25.	Ответ на запрос	52
26.	Поручение	53
27.	Сопроводительное письмо	54
28.	Справка-характеристика на имя С.С. Умкина с места жительства	55
29.	Запрос	56
30.	Сопроводительное письмо	57
31.	Справка-характеристика на имя С.С. Умкина с места работы	58

Дознаватель

Морин

(подпись)

32.	<u>Протокол очной ставки</u>	59-62
33.	<u>Протокол проверки показаний на месте</u>	63-66
34.	<u>Протокол допроса свидетеля М.С. Губановой</u>	67-69
35.	<u>Протокол допроса свидетеля Н.С. Лаврова</u>	70-71
36.	<u>Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления</u>	72-73
37.	<u>Уведомление об окончании следственных действий</u>	74
38.	<u>Протокол уведомления об окончании следственных действий</u>	75
39.	<u>Обвинительный акт и приложения к нему</u>	76-84
40.	<u>Заявление</u>	85
41.	<u>Постановление о выплате процессуальных издержек</u>	86-87
42.	<u>Протокол ознакомления потерпевшей с обвинительным актом и материалами уголовного дела</u>	88
43.	<u>Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с обвинительным актом и материалами уголовного дела</u>	89-90
44.	<u>Протокол разъяснения обвиняемому условий выбора порядка судопроизводства</u>	91-93

Дознаватель отдела дознания ОП
по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

уголовное дело № 11701010038621

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству**

г. Инск
(место составления)

« 11 » октября 20 18 г.
11 ч 10 мин

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции М.В. Морин, рассмотрев сообщение о преступлении, поступившее
10.10.2018 в ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску от Г.И. Зубковой
(КУСП № 478 от 10.10.2018),

УСТАНОВИЛ:

10 октября 2018 г. около 20:00 С.С. Умкин, находясь в квартире 28, расположенной в до-
ме 8 на ул. Юбилейной в г. Инске Инской области, высказал в адрес Г.И. Зубковой угрозу убий-
ством, при этом угрожая последней ножом. Г.И. Зубкова угрозу убийством восприняла ре-
ально и боялась её осуществления.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, руководствуясь ст. 41, 140, 145, 146 и ч. 1
ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить в отношении Умкина Сергея Сергеевича уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 1 ст. 119 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Индустриального района
г. Инска.

Дознаватель

Морин
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Индустриального района г. Инска

« 11 » октября 2018 г. в 11 ч 15 мин.

О принятом решении сообщено подозреваемому С.С. Умкину 11 октября 2018 г.,
заявителю Г.И. Зубковой 11 октября 2018 г.

Дознаватель

Морин
(подпись)



МВД России

**Отдел полиции по Индустриальному району
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Инску
(ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску)
ул. Панфиловцев, 3, г. Инск, 665003
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.umvd@insk.ru**

Прокурору Индустриального района
г. Инска

старшему советнику полиции
А.В. Гольцову

11.10.2018 № 4/6-326

на № _____ от _____

О направлении копии постановления

В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ направляем в Ваш адрес копию постановления о возбуждении уголовного дела № 11701010038621, возбужденного 11 октября 2018 г. по ч. 1 ст. 119 УК РФ, в отношении С.С. Умкина.

Приложение: по тексту на 1 л.

Дознаватель
ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

отп. 2 экз.

1 – в адрес

2 – в дело

Исп. М.В. Морин

232-321

11.10.2018



МВД России

Отдел полиции по Индустриальному району
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Инску
(ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску)
ул. Панфиловцев, 3, г. Инск, 665003
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.umvd@insk.ru

Умкину Сергею Сергеевичу
ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28,
г. Инск, Инская область,
665332

11.10.2018 № 4/6-327

на № _____ от _____

Уведомление

В соответствии с ч. 2 ст. 145 УПК РФ уведомляем Вас о том, что по результатам проверки заявления (КУСП № 478 от 10.10.2018) 11 октября 2018 г. в отношении Вас возбуждено уголовное дело № 11701010038621 по ч. 1 ст. 119 УК РФ, по факту угрозы убийством в отношении Г.И. Зубковой, имевшей место около 20:00 10 октября 2018 г., по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28.

Принятое решение может быть Вами обжаловано прокурору Индустриального района г. Инска, а также в суд Индустриального района г. Инска в порядке ст. 124-125 УПК РФ.

Дознаватель

ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

Уведомление получил лично 11 октября 2018 года.

*Умкин**С.С. Умкин**11.10.2018*

отп. 2 экз.

1 – в адрес

2 – в дело

Исп. М.В. Морин

232-321

11.10.2018



МВД России

Отдел полиции по Индустриальному району
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Инску
(ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску)
ул. Панфиловцев, 3, г. Инск, 665003
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.umvd@insk.ru

Зубковой Галине Ивановне
ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28,
г. Инск, Инская область,
665338

11.10.2018 № 4/6-328
на № _____ от _____

Уведомление

В соответствии с ч. 2 ст. 145 УПК РФ уведомляем Вас о том, что по результатам проверки Вашего заявления, зарегистрированного в КУСП № 478 от 10.10.2018, 11 октября 2018 г. в отношении С.С. Умкина возбуждено уголовное дело № 11701010038621 по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Принятое решение может быть Вами обжаловано прокурору Индустриального района г. Инска, а также в суд Индустриального района г. Инска в порядке ст. 124-125 УПК РФ.

Дознаватель
ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

Уведомление получила лично 11 октября 2018 года.

*Зубкова**Г.И. Зубкова**11.10.2018*

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. М.В. Морин
232-321
11.10.2018

КУСП № 478
от 10.10.2018
ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску

Дежурный Уздечкин К.А.
Подпись Уздечкин

Начальнику ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску
полковнику полиции
А.А. Крошкину
от Зубковой Галины Ивановны, 21 декабря
1987 г.р., уроженки г. Инска Инской области,
проживающей: г. Инск, ул. Юбилейная,
д. 8, кв. 28
с.т. 8-913-923-13-31

Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ предупреждена.
Зубкова Г.И. Зубкова

Заявление

Прошу привлечь к уголовной ответственности Умкина Сергея Сергеевича, который 10 октября 2018 г. около 20:00, находясь по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28, угрожал меня убить, при этом размахивал ножом перед моим горлом. В этот момент я испытала сильный страх за свою жизнь и здоровье. Угрозу убийства я воспринимала реально и боялась её осуществления.

Написано собственноручно

Зубкова Г.И. Зубкова

Заявление принял –

Помощник дежурного дежурной части ОП
по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
лейтенант полиции
10.10.2018

Муталкин

Г.Б. Муталкин

Дознавателю Морину провести проверку
по обстоятельствам произошедшего
Крошкин А.А. Крошкин
10.10.2018

КУСП № 474

от 10.10.2018

ОП по Индустриальному району

УМВД России по г. Инску

Дежурный Уздечкин К.А.

Подпись Уздечкин

**Сообщение
о происшествии, преступлении**

Когда поступило:

10 октября 2018 г. 20:20

Откуда поступило: г. Инск

Сообщила по телефону гр-ка Зубкова Г.И., проживающая на ул. Юбилейной, д. 8, кв. 28, о том, что ей по месту жительства сожитель угрожает убийством.

Заявление принял –

дежурный дежурной части ОП

по Индустриальному району УМВД России по г. Инску

ст. лейтенант полиции

Уздечкин

К.А. Уздечкин

10.10.2018

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Инск
(место составления)

« 10 » октября 20 18 г.

Мною, дознавателем отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России

(должность,

по г. Инску ст. лейтенантом полиции М.В. Мориным,

звание дознавателя, получившего объяснение)

в соответствии с частью 1 ст. 144 УПК РФ в «20» час. «35» мин.

в помещении квартиры 28 дома 8 на ул. Юбилейной в г. Инске,

получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество: Зубкова Галина Ивановна

2. Дата рождения: 12.12.1987 г.р.,

3. Место рождения: г. Инск Инской области

4. Место жительства и (или) регистрации: г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28

телефон: 8-913-923-13-31

5. Гражданство: Российская Федерация

6. Образование: среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи: не замужем, проживает в гражданском браке

с С.С. Умкиным, детей нет

8. Место работы или учебы: пекарь ООО «Хлебопекарня № 1», г. Инск, ул. Ягодная, д. 12

телефон: 58-12-82

9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 01 07 № 912188, выдан ОВД Индустриального района г. Инска Инской области 14.01.2008

с участием не участвовали

Опрашиваемое лицо

Зубкова

(подпись)

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Также участнику проверки сообщения о преступлении разъяснено, что:

1) данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случаев, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

2) пользоваться услугами адвоката в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, в отношении которого проводится предварительная проверка по сообщению о преступлении);

3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи показаний);

Опрашиваемое лицо

Зубкова

(подпись)

- 4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, в отношении которого проводится предварительная проверка по сообщению о преступлении);
- 5) давать показания на родном языке или другом языке свободного владения;
- 6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 7) представлять доказательства;
- 8) лицо, в отношении которого проводится проверка в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;
- 9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;
- 10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Также разъяснено, что в случаях, если ему угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением его имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции меры безопасности, предусмотренные ч. 9 ст. 176 УПК РФ.

Опрашиваемое лицо

Зубкова

(подпись)

В услугах адвоката не нуждаюсь.

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желаю давать объяснения на русском языке.

Опрашиваемое лицо

Зубкова

(подпись)

Зубкова Г.И. предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.

Опрашиваемое лицо

Зубкова

(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:

Я проживаю по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, дом 8, кв. 28 вместе со своим гражданским мужем, Умкиным Сергеем Сергеевичем, 21 декабря 1978 года рождения.

С Умкиным совместно мы проживаем около 4 лет. Ссоры между нами происходят редко. Но когда С.С. Умкин находится в состоянии алкогольного опьянения, он становится груб, агрессивен и нередко несдержан. Случалось, что он применял ко мне насилие, бил меня. Однако по данным фактам в суд, в правоохранительные органы я не обращалась, так как не желала привлекать его к уголовной ответственности за побои. Протрезвев, Сергей всегда просил у меня прощения. Мы мирились, и претензий к нему по поводу ранее причиненных побоев я не имею. Но я бы хотела обратить внимание на вспыльчивый характер Сергея, его чрезмерную ревность, из-за которой и происходят конфликты и побои.

Опрашиваемое лицо

Зубкова

(подпись)

По обстоятельствам произошедшего 10 октября 2018 г. могу пояснить следующее: в этот день, в вечернее время примерно с 18:00 мы с С.С. Умкиным находились у нас дома, по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28. Мы ели и пили водку. На протяжении около двух часов мы выпили около двух бутылок водки объемом 0,5 л на двоих. В ходе распития алкогольных напитков около 20:00 между мной и С.С. Умкиным произошла ссора на почве ревности с его стороны. Сергей обвинял меня в том, что я приняла цветы от коллеги по работе.

В момент ссоры я находилась напротив Сергея, в сантиметрах 40 от него. Сергей стоял спиной к двери на кухню, то есть путь к выходу у меня был закрыт. В ходе начавшейся ссоры, около 20:00 10 октября 2018 г., С.С. Умкин громко кричал, вел себя крайне агрессивно, потом начал бросать в меня предметы быта, кухонную утварь, посуду. Он ломал мебель, при этом угрожал меня убить и не давал выйти из кухни. В какой-то момент Сергей схватил со стола охотничий нож с рукоятью светло-бежевого цвета. Держа нож за рукоять и направив нож в мою сторону, Умкин кричал: «Я тебя сейчас зарежу!». При этом лезвие ножа находилось на расстоянии не более 20 см от моего горла. В этот момент я очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, так как понимала, что одного движения С.С. Умкина достаточно, чтобы нанести мне удар ножом и лишить меня жизни. Вдруг я услышала, что на улице, за окном, залаяла собака, и я решила, что это шанс выскочить из кухни, так как Сергей отвлекся на собачий лай.

Покинув кухню, я выбежала из квартиры в подъезд, а затем и на улицу. Выбежала я в том, в чем была одета, то есть в халате и комнатных тапочках. На улице, у входа в подъезд я встретила соседа – деда Гришу Молчанова. Могу пояснить, что он проживает в квартире 32 нашего дома. Сосед возвращался домой после прогулки с собакой. Я рассказала ему о произошедшем конфликте и попросила вызвать сотрудников полиции. Сосед любезно согласился мне помочь и со своего мобильного телефона позвонил в полицию, а также, видя, что мне холодно, пригласил подняться к нему в квартиру. Я боялась возвращаться к себе домой и даже проходить мимо своей квартиры, опасаясь, что Сергей Умкин может догнать меня и реализовать свою угрозу. Поэтому сотрудников полиции я дождалась в подъезде. Вместе с ними мы поднялись в мою квартиру, где обнаружили, что Сергей Умкин спит сидя за кухонным столом.

Лицо, дающее объяснение

Зубкова

(подпись)

Много прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Лицо, дающее объяснение

Зубкова

(подпись)

Объяснение принял –

Дознаватель ОД ОП по Индустриальному району

УМВД России по г. Инску

ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Инск

(место составления)

« 10 » октября 20 18 г.Осмотр начат в 21 ч 20 минОсмотр окончен в 22 ч 05 мин

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску ст. лейтенант полиции М.В. Морин,
получив сообщение от дежурного дежурной части ОП по Индустриальному району г. Инска ст. лейтенанта полиции К.А. Уздечкина об угрозе убийством,

(должность, звание, фамилия, инициалы)

прибыл по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28

(куда)

и в присутствии понятых:

1. Хаустов Максим Юрьевич, 20.05.1991 г.р.,

(фамилия, имя, отчество)

г. Инск, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 46, сот. тел. 8-903-952-14-12

и место жительства понятого)

2. Кумко Иван Олегович, 12.03.1991 г.р.,

(фамилия, имя, отчество)

г. Инск, ул. Сухэ-Батора, д. 9, кв. 22, сот. тел. 8-913-996-00-96

и место жительства понятого)

с участием

специалиста – эксперта-криминалиста ЭКО ОП по Индустриальному

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

району УМВД России по г. Инску капитана полиции О.Е. Маховой, заявителя –

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях иные данные)

собственника квартиры Г.И. Зубковой, проживающей в г. Инске на ул. Юбилейной, д. 8, кв. 28

в соответствии со ст. 164, 176 и частями второй-пятой ст. 177 УПК РФ

произвел осмотр места происшествия – квартиры 28 д. 8 на ул. Юбилейной в г. Инске

(чего)

и прилегающей территории.На осмотр моего жилища я согласна. Правовые последствия разъяснены.Зубкова (Г.И. Зубкова)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия.

Понятые:Хаустов

(подпись)

Кулко

(подпись)

СпециалистМахова

(подпись)

Иные участвующие лицаЗубкова

(подпись)

М.Ю. Хаустов

(фамилия, инициалы)

И.О. Кулко

(фамилия, инициалы)

О.Е. Махова

(фамилия, инициалы)

Г.И. Зубкова

(фамилия, инициалы)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Понятые:Хаустова

(подпись понятого)

Кулко

(подпись понятого)

Специалисту Маховой Ольге Евгеньевне

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Специалист

Махова

(подпись)

О.Е. Махова

(фамилия, инициалы)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: измерительной ленты длиной 30 м, криминалистического чемодана, фотоаппарата Canon 85 ХА с картой-памяти OLD 123А объемом памяти 1 Гб, ноутбука Acer экспертом-криминалистом ЭКО ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску капитаном полиции О.Е. Маховой.

(каких именно и кем именно)

Осмотр производился в условиях искусственного освещения.

(погода, освещенность)

Осмотром установлено:

Местом осмотра является квартира 28, расположенная на втором этаже второго подъезда пятиэтажного панельного дома по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8. Здание дома 8 на ул. Юбилейной в г. Инске белого цвета расположено вдоль улицы. Форма здания – прямоугольная, длина – 75 м, ширина – 20 м. Здание дома имеет 5 подъездов. Вход во второй подъезд осуществляется через деревянную дверь.

Подход к осматриваемой квартире осуществляется через лестничный марш, состоящий из трех пролетов, каждый из которых состоит из 12 ступенек. На лестничной площадке второго этажа расположены двери квартир № 25, 26, 27 и 28. Дверь в квартиру № 28 находится справа от лестничного марша на этаж. Дверь в квартиру № 28 металлическая, коричневого цвета. На момент осмотра входная дверь открыта, имеет два врезных замка. При визуальном осмотре на двери и дверной коробке с замком видимых повреждений не обнаружено.

С внутренней стороны входная дверь имеет один металлический засов на расстоянии 115 см от нижнего края двери, который на момент осмотра видимых повреждений не имеет. Ригель засова находится в положении «открыто».

Коридор квадратной формы, размером 2 × 2 м, высота потолков – 2,7 м. Коридор освещен светильником с одной лампой накаливания, располагающейся на стене слева от входной двери. Пол коридора покрыт линолеумом коричневого цвета. В коридоре имеются три двери, ведущие слева направо – в комнату, в кухню и в санузел.

Дверь, через которую осуществляется вход в кухню, расположена напротив входной двери в квартиру. Дверь на кухню одностворчатая, деревянная, с лакокрасочным покрытием белого цвета, замков и запоров не имеет. На момент осмотра дверь открыта.

Кухня прямоугольной формы, размер 2 × 3 м, высота потолка 2,7 м. Пол покрыт линолеумом коричневого цвета. На полу беспорядочно лежит частично поврежденная кухонная утварь. В стене напротив входа на кухню имеется двухстворчатое однорамное окно с форточкой в левой части. Окно повреждений не имеет. На момент осмотра закрыто.

На момент осмотра последовательно слева направо относительно входа в кухню расположены газовая плита, навесной шкаф бежевого цвета. Шкаф находится в наклоненном на столешницу положении. Двери шкафа открыты. На полу беспорядок: разбросаны остатки продуктов питания, осколки стекла и различные бытовые предметы.

На газовой плите, расположенной у стены слева от входа, в металлической чашке, находящейся на плите, обнаружен нож, состоящий из рукояти и клинка. Клинок ножа направлен

Хаустов

(подпись понятого)

Кушко

(подпись понятого)

в сторону стены, находящейся слева от входа на кухню. Клинок ножа лежит на краю чашки, а рукоять на дне чашки. Рукоять ножа округлой формы, выполнена из полимерного материала светло-бежевого цвета, ровная по всей длине. Клинок ножа имеет одностороннее лезвие, обух скошен в передней части и заострен. Ширина клинка в самой широкой части – 2,5 см, длина клинка – 12 см, толщина обуха клинка 1,2 мм, общая длина ножа – 21 см. На левой части клинка имеется орнамент в виде петель и окружностей, на правой стороне клинка – надпись в виде вдавленных рельефных обозначений слов «На память».

Нож изъят и упакован в бумажный конверт № 1. Клапан конверта склеен и опечатан бумажной биркой с оттиском круглой мастичной печати с текстом «Для пакетов ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску», на пакет нанесена пояснительная надпись: «Нож, изъятый в ходе ОМП 10.10.2018 по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, 8-28», поставлены подписи дознавателя и понятых.

У противоположной от входа в кухню стене расположен стол с четырьмя металлическими ножками. Под столом стоят три табурета. На столе стоит пустая бутылка емкостью 0,5 л, на этикетке текст «Водка Дрова». На столе также находятся продукты питания. Под столом лежит пустая бутылка с аналогичной этикеткой «Водка Дрова».

Вход в комнату осматриваемой квартиры осуществляется через одностворчатую деревянную дверь. Дверь имеет засов в виде металлического шпингалета, который установлен со стороны комнаты. Шпингалет и его ответная часть, расположенная на дверном косяке в виде металлической скобы, повреждений не имеют. Ригель шпингалета находится в положении «открыто». При дальнейшем осмотре в комнате её стены будут обозначены: стена со входной дверью – № 1; стена справа от стены со входной дверью – № 2; стена противоположная стене со входной дверью – № 3; стена слева от стены со входной дверью – № 4.

Комната прямоугольной формы, размером 5 × 4 м, высота потолка – 2,7 м. Пол покрыт линолеумом коричневого цвета. На стенах обои белого цвета с рисунком в виде ромбов и овалов того же цвета. Комната освещена люстрой, состоящей из трех ламп накаливания, расположенной в центральной части потолка. Освещение приводится в действие выключателем, который расположен на стене № 1 справа от входной двери на высоте 1,8 м от пола. Выключатель белого цвета, с гладкой поверхностью. На момент осмотра освещение исправно.

В стене № 2 имеется окно, оснащенное двумя стеклопакетами, на момент осмотра находится в положении «закрыто», стеклопакеты визуальных повреждений не имеют. Под окном расположен стол, на котором находится монитор Acer, визуальных повреждений не имеет, находится в выключенном состоянии, на столе имеются клавиатура черного цвета и манипулятор-мышь черного цвета. У стола стоит деревянный стул коричневого цвета со спинкой. На сиденье стула имеется мягкая накладка светлого цвета. Непосредственно справа у стола находится системный блок в корпусе светлого цвета, без боковой правой панели. На расстоянии 30 см от стола и 20 см от стены № 2 находится системный блок в корпусе светлого цвета без левой боковой панели.

У стены № 3 находится кресло из материала черного цвета, вдоль стены № 4 расположена кровать, на которой одеяло бордового цвета с рисунком в виде лепестков и цветков светлого цвета. Посередине комнаты находится один деревянный коричневый стул со спинкой, на сиденье которого – предметы одежды.

Хаустов

(подпись понятого)

Кулко

(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилось фотографирование экспертом-криминалистом
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

ЭКО ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску О.Е. Маховой на фотоаппарат Canon 85 XA с картой-памяти OLD 123A объемом памяти 1 Гб.

При производстве осмотра места происшествия изъяты:

1) нож, упакованный в бумажный пакет № 1, клапан которого опечатан бумажной биркой с оттиском круглой мастичной печати с текстом «Для пакетов ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску», на конверт нанесена пояснительная надпись: «Нож, изъятый в ходе ОМП 10.10.2018 по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, 8-28», с подписями дознавателя и понятых.

К протоколу прилагаются схема места происшествия, фототаблица.

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания, подлежащие внесению в протокол о его дополнении и уточнении.

Ознакомившись с протоколом путем оглашения протокола дознавателем,

(личного прочтения или оглашения протокола дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении замечаний, дополнений, уточнений к содержанию протокола

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

от участников следственного действия: понятых М.Ю. Хаустова, И.О. Кумко,

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

специалиста О.Е. Маховой, заявителя Г.И. Зубковой не поступило.

Понятые:

Хаустов

(подпись)

М.Ю. Хаустов

(фамилия, инициалы)

Кумко

(подпись)

И.О. Кумко

(фамилия, инициалы)

Специалист

Махова

(подпись)

О.Е. Махова

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица

Зубкова

(подпись)

Г.И. Зубкова

(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 176 и 177 УПК РФ.

Дознаватель

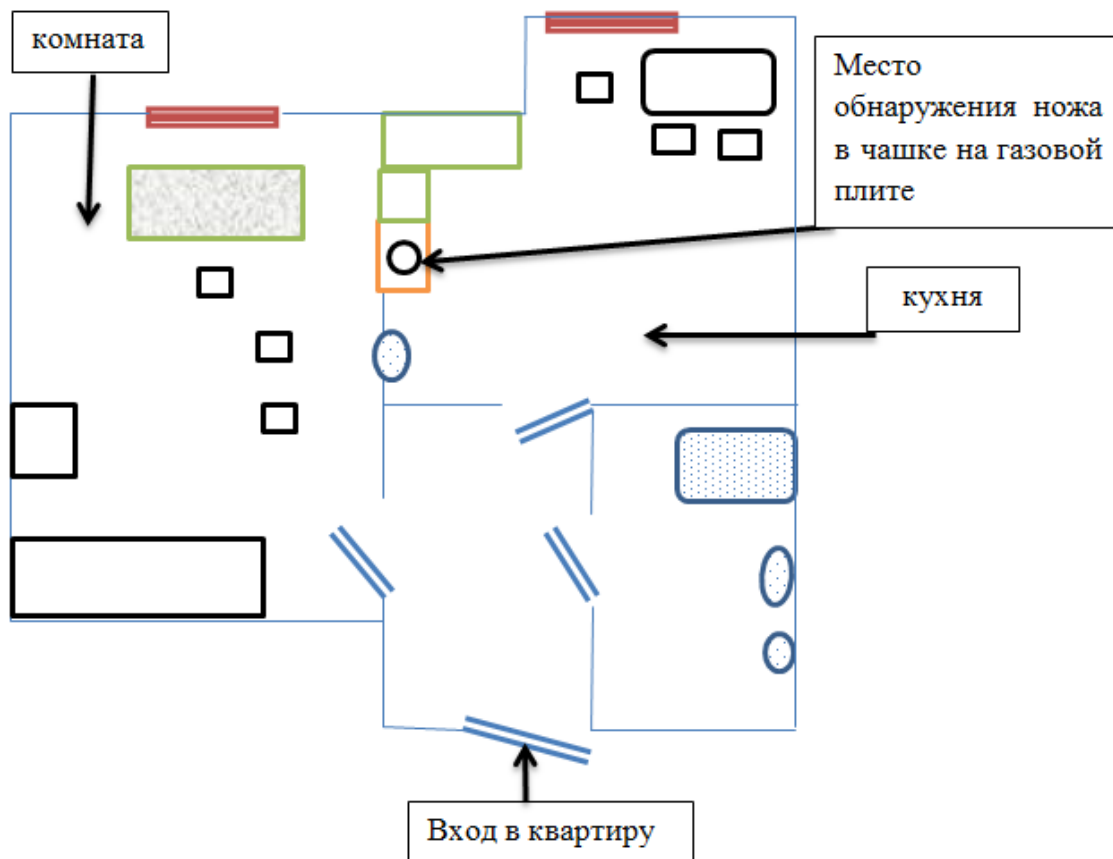
Морин

(подпись)

М.В. Морин

(фамилия, инициалы)

**Схема к протоколу осмотра места происшествия от 10 октября 2018 г.,
проведенного по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8 кв. 28**



Понятые:

Хаустов

(подпись)

М.Ю. Хаустов

(фамилия, инициалы)

Кулко

(подпись)

И.О. Кулко

(фамилия, инициалы)

Специалист

Махова

(подпись)

О.Е. Махова

(фамилия, инициалы)

**Схему составил:
Дознаватель**

Морин

(подпись)

М.В. Морин

(фамилия, инициалы)

ЭКО ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску

ФОТОТАБЛИЦА
к протоколу осмотра места происшествия по факту угрозы убийством по адресу
г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28
от 10 октября 2018 г.



Фото № 1. Общий вид дома

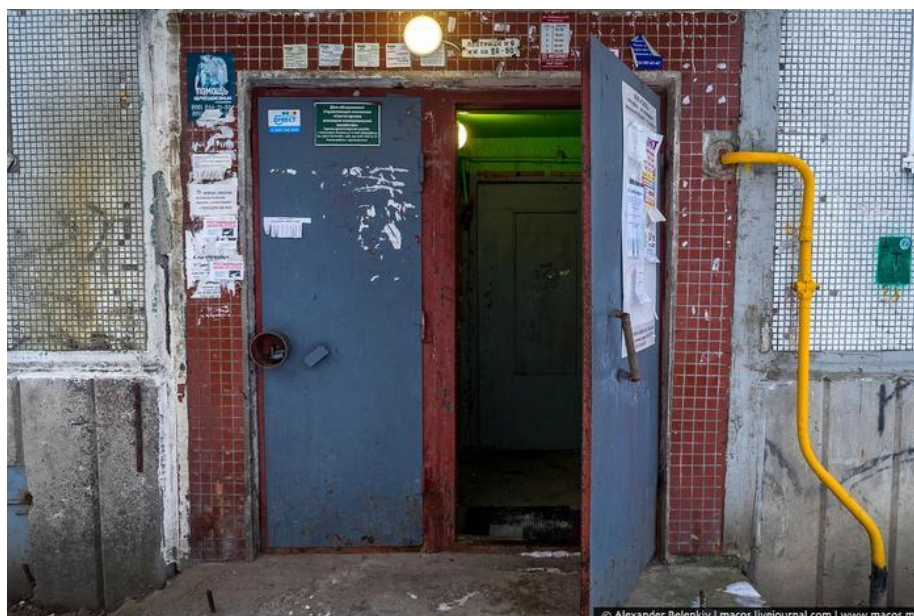


Фото № 2. Вид входа в подъезд

Специалист

Махова

(подпись)

О.Е. Махова

(фамилия, инициалы)



Фото № 3. Вид лестничной площадки у квартиры № 28



Фото № 4. Вид входной двери в квартиру № 28

Специалист

Махова
(подпись)

О.Е. Махова
(фамилия, инициалы)

Обнаруженный
нож



Фото № 5. Вещная обстановка на кухне



Фото № 6. Обнаруженный нож



Фото № 7. Обнаруженный нож

Специалист

Махова
(подпись)

О.Е. Махова
(фамилия, инициалы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств
и передаче их на хранение

г. Инск

(место составления)

« 11 » октября 20 18 г.

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции М.В. Морин, рассмотрев материалы уголовного дела
№ 11701010038621,

УСТАНОВИЛ:

10 октября 2018 г. около 20:00 С.С. Умкин, находясь в квартире 28, расположенной по
адресу г. Инск, ул. Юбилейная, дом 8, высказал в адрес Г.И. Зубковой угрозу убийством, при
этом угрожая Г.И. Зубковой ножом. Последняя угрозу убийством восприняла реально и боя-
лась её осуществления.

По данному факту 11 октября 2018 г. в отношении Умкина Сергея Сергеевича было воз-
буждено уголовное дело № 11701010038621 по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

В ходе осмотра места происшествия 10 октября 2018 г. по адресу г. Инск, ул. Юбилей-
ная, д. 8, кв. 28, был обнаружен и осмотрен нож. Данный нож был изъят и упакован в бу-
мажный пакет № 1, клапан которого опечатан бумажной биркой с оттиском круглой ма-
стичной печати с текстом «Для пакетов ОП по Индустриальному району УМВД России по
г. Инску», и на пакете имеется пояснительная надпись: «Нож, изъятый в ходе ОМП 10.10.2018
по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, 8-28», поставлены подписи дознавателя и понятых.

В ходе дознания было установлено, что С.С. Умкин угрожал убить Г.И. Зубкову с помо-
щью данного ножа.

Таким образом, указанный нож служил орудием совершения преступления, в связи с чем в
соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 81 УПК РФ является вещественным доказатель-
ством по уголовному делу.

Органы расследования приходят к выводу о необходимости признания и приобщения в ка-
честве вещественного доказательства по уголовному делу ножа, обнаруженного и изъятых
в ходе осмотра места происшествия по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28, от 10 ок-
тября 2018 г., упакованного в пакет № 1.

В соответствии с подп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ, вещественные доказательства в ви-
де предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при уголов-
ном деле, фотографируются, по возможности опечатываются и по решению дознавателя
передаются на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации. К материалам уголовного де-
ла приобщается документ о месте нахождения такого вещественного доказательства.

Принимая во внимание, что нож является вещественным доказательством по уголовному делу
и руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 11701010038621 в качестве вещественно-
го доказательства нож, изъятый в ходе осмотра места происшествия по адресу г. Инск,
ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28, от 10 октября 2018 г.

2. Нож, упакованный в пакет № 1, передать на хранение в камеру хранения вещественных
доказательств ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску.

ДознавательМорин

(подпись)

Приложение № 3
к Правилам хранения, учета и
передачи вещественных
доказательств по уголовным делам

КВИТАНЦИЯ (РАСПИСКА) № 10835
о приеме вещественных доказательств в камеру хранения
(специальное хранилище), выдаче вещественных доказательств
из камеры хранения (специального хранилища)

“ 11 ” октября 20 18 г.

ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску, по адресу г. Инск, ул. Пан-
филовцев, д. 3

(место составления)

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по

(должность, специальное звание (классный чин), фамилия, имя, отчество лица,

г. Инску ст. лейтенант полиции М.В. Морин передал на хранение в камеру хранения

передавшего вещественные доказательства на хранение в камеру хранения (специальное хранилище),
выдавшего вещественные доказательства из камеры хранения (специального хранилища)

вещественных доказательств инспектору ОМТО ОП по Индустриальному району

(должность, специальное звание (классный чин), фамилия, имя, отчество лица,

УМВД России по г. Инску, прапорщику полиции Ю.В. Верещагину 11 октября

принявшего вещественные доказательства на хранение в камеру хранения (специальное хранилище),
получившего вещественные доказательства из камеры хранения (специального хранилища)

2018 г., нож в количестве 1 шт., упакованный в бумажный пакет № 1. Клапан пакета

(дата передачи вещественных доказательств в камеру хранения, из камеры хранения (специального хранилища)

опечатан бумажной биркой с оттиском круглой мастичной печати с текстом

(наименование переданных (выданных) вещественных доказательств)

«Для пакетов ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску», а также

(при необходимости указать количество, вес, объем вещественных доказательств,

бумажной биркой с пояснительной надписью: «Нож, изъятый в ходе ОМТ 10.10.2018

а также сведения об их упаковке)

по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, 8-28», признанный вещественным доказательством

по уголовному делу № 11701010038621, поставлены подписи дознавателя и понятых.

(номер уголовного дела)

О принятии на хранение сданного ножа сделана запись в книге учета вещественных

доказательств, принятых или выданных, № 4/12, № 128724.

(номер книги учета вещественных доказательств, принятых на хранение или выданных, порядковый номер записи)

Передал

Морин / М.В. Морин

(подпись, инициалы, фамилия лица, передавшего
(выдавшего) вещественные доказательства)

“ 11 ” октября 20 18 г.

Принял

Верещагин / Ю.В. Верещагин

(подпись, инициалы, фамилия лица, принявшего
(получившего) вещественные доказательства)

“ 11 ” октября 20 18 г.

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Инск

(место составления)

« 10 »

октября20 18 г.Мною, дознавателем отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России

(должность,

по г. Инску ст. лейтенантом полиции М.В. Мориным,

звание дознавателя, получившего объяснение)

в соответствии с частью 1 ст. 144 УПК РФ в «22» час. «15» мин.

в помещении квартиры 32 дома 8 на ул. Юбилейной в г. Инске

получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество: Молчанов Григорий Владимирович2. Дата рождения: 12.06.1948 г.р.,3. Место рождения: г. Инск Инской области4. Место жительства и (или) регистрации: г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 32телефон: 8-923-923-23-005. Гражданство: Российская Федерация6. Образование: среднее7. Семейное положение, состав семьи: вдовец, несовершеннолетних детей нет8. Место работы или учебы: пенсионер9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 01 03 № 128324 ОВД Индустриального района г. Инска Инской области 20.06.2002

с участием

не участвовали

(фамилия, имя, отчество каждого лица)

Опрашиваемое лицо

Молчанов

(подпись)

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Также участнику проверки сообщения о преступлении разъяснено, что:

1) данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

2) пользоваться услугами адвоката в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, в отношении которого проводится предварительная проверка по сообщению о преступлении);

3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи показаний);

4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, в отношении которого проводится предварительная проверка по сообщению о преступлении);

5) давать показания на родном языке или другом языке свободного владения;

Опрашиваемое лицо

Молчанов

(подпись)

- 6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 7) представлять доказательства;
- 8) лицо, в отношении которого проводится проверка в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;
- 9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;
- 10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Также разъяснено, что в случаях, если ему угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением его имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции меры безопасности, предусмотренные ч. 9 ст. 176 УПК РФ.

Опрашиваемое лицо

Молчанов

(подпись)

В услугах адвоката не нуждаюсь.

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желаю давать объяснения на русском языке.

Опрашиваемое лицо

Молчанов

(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:

Я зарегистрирован и проживаю по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 32. Квартира принадлежит мне на праве собственности. В данной квартире я проживаю с 1962 г., то есть со времени сдачи дома в эксплуатацию. Ранее я жил по данному адресу вместе с супругой и детьми. Сейчас я вдовец. Дети совершеннолетние, проживают от меня отдельно. У меня есть собака породы немецкая овчарка.

Я хорошо знаю всех жильцов нашего дома.

По обстоятельствам произошедшего могу пояснить следующее.

10 октября 2018 г. около 19:20 я услышал крики, раздающиеся из квартиры снизу. Предполагаю, что ругалась Галина Зубкова со своим сожителем Сергеем. Предмет их ссоры мне неизвестен. Примерно в это время я оделся и вышел во двор, чтобы выгулять свою собаку. После 20:00, возможно в 20:10, я возвращался домой. Когда я подошел к подъезду, то увидел, что из него выбежала Галина Зубкова. Несмотря на прохладную погоду, Галина была одета очень легко: на ней был только домашний халат и комнатные тапочки. Галина была в слезах. Увидев меня, она бросилась ко мне с просьбой о помощи.

Галина сказала, что её сожитель угрожал ее убить, что он был крайне агрессивен, ломал мебель и бил посуду. Воспользовавшись моментом, она сбежала. Галина попросила меня вызвать сотрудников полиции. Я выполнил её просьбу и пригласил зайти ко мне в квартиру, выпить чаю и согреться. Галину трясло от холода и страха. Она боялась возвращаться в подъезд. Я снял с себя куртку и предложил надеть её Галине. Вскоре подъехали сотрудники полиции, и только вместе с ними Галина поднялась к себе в квартиру.

Опрашиваемое лицо

Молчанов

(подпись)

Поясняю, что я не видел, преследовал ли Сергей – сожитель Галины Зубковой – её или нет. Могу сказать, что Сергей очень крупный мужчина: ростом около 190 см, широкоплечий. Между ним и Галиной иногда случаются ссоры на почве его ревности, хотя, насколько мне известно, Галина поводов не давала.

Также хотел пояснить, что со слов Галины Зубковой мне известно, что случающиеся конфликты нередко сопровождались рукоприкладством со стороны её сожителя Сергея.

Много прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Лицо, дающее объяснение

Молчанов

(подпись)

Объяснение принял –

Дознаватель ОД ОП по Индустриальному району

УМВД России по г. Инску

ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Инск
(место составления)

« 11 » октября 20 18 г.

Мною, дознавателем отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России
(должность,
по г. Инску ст. лейтенантом полиции М.В. Мориным
звание дознавателя, получившего объяснение)

в соответствии с частью 1 ст. 144 УПК РФ в «10» час. «15» мин.

в помещении служебного кабинета № 20 ОП по Индустриальному району УМВД России по
г. Инску, расположенному по адресу г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3
получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество: Умкин Сергей Сергеевич
2. Дата рождения: 21 декабря 1978 г.р.
3. Место рождения: г. Инск Инской области
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28
телефон: 8-913-984-24-00
5. Гражданство: Российская Федерация
6. Образование: среднее
7. Семейное положение, состав семьи: холост, детей нет, проживает в гражданском браке
с Г.И. Зубковой
8. Место работы или учебы: ООО «Кельт», грузчик
9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 01 03 № 902183 ОВД Индустриального рай-
она г. Инска Инской области 14.01.2002

с участием не участвовали
(фамилия, имя, отчество каждого лица)

Опрашиваемое лицо

Умкин
(подпись)

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Также участнику проверки сообщения о преступлении разъяснено, что:

1) данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

2) пользоваться услугами адвоката в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, в отношении которого проводится предварительная проверка по сообщению о преступлении);

3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи показаний);

Опрашиваемое лицо

Умкин
(подпись)

- 4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, в отношении которого проводится предварительная проверка по сообщению о преступлении);
- 5) давать показания на родном языке или другом языке свободного владения;
- 6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 7) представлять доказательства;
- 8) лицо, в отношении которого проводится проверка в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;
- 9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;
- 10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Также разъяснено, что в случаях, если ему угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением его имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции меры безопасности, предусмотренные ч. 9 ст. 176 УПК РФ.

Опрашиваемое лицо

Улкин

(подпись)

В услугах адвоката нуждаются.

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желаю давать объяснения на русском языке.

Опрашиваемое лицо

Улкин

(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:

Я проживаю и зарегистрирован по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28. Квартира принадлежит на праве собственности моей сожительнице – Зубковой Галине Ивановне. В гражданском браке мы совместно проживаем около четырех лет и ведем совместное хозяйство.

По обстоятельствам проводимой проверки могу пояснить следующее.

10 октября 2018 г. около 18:00 мы с Г.И. Зубковой находились у себя дома по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28. Мы сидели на кухне, ужинали и пили водку, в количестве около 1 л на двоих. В ходе распития алкогольных напитков между мной и Зубковой возникла ссора по причине моей ревности. Дело в том, что в этот день Галина пришла с работы с цветами. Видимого повода дарить цветы не было: нет ни праздников, ни дня рождения. Я высказал Галине свои претензии на этот счет. Возникла ссора. Мы начали кричать друг на друга и взаимно оскорблять друг друга. В ходе ссоры, находясь на кухне, я стал ломать мебель и бить посуду, так как был буквально взбешен поведением Галины. В какой-то момент я схватил со стола за рукоять охотничий нож и стал размахивать им перед горлом Галины Зубковой.

Лицо, дающее объяснение

Улкин

(подпись)

Сразу отмечу, что этим ножом мы на кухне разделяем мясо, поэтому он всегда лежит вместе с иными кухонными ножами и столовыми приборами. Общая длина ножа около 20-22 см. На левой части клинка имеется орнамент в виде петель и окружностей, на правой стороне клинка надпись «На память». Нож был подарен мне одним из приятелей более 5 лет назад.

Я хотел напугать Зубкову и поэтому стал угрожать убийством. Какие конкретно слова угрозы я произносил, сказать затрудняюсь. Поясню, что это произошло 10 октября 2018 г., возможно, около 20:00.

Намерений убить Галину я не имел. Я хотел только напугать её, с тем чтобы она больше не провоцировала меня и не давала поводов для ревности.

Я держал охотничий нож в непосредственной близости от горла Галины, возможно, в сантиметрах 20-30. Однако повторяю, что я контролировал ситуацию и намерений причинить ей вред не имел. Вдруг я услышал за окном собачий лай, и в этот момент Галина выбежала из кухни. Я побежал за ней, но она уже покинула квартиру и сбегала вниз по лестнице. Я также выбежал в подъезд, но потом вернулся в квартиру. Успокоившись, я продолжил пить водку, после чего уснул. Меня разбудили сотрудники полиции, которые прибыли, как я понял, по вызову Галины.

В настоящее время я признаю, что угрожал убийством Галине Зубковой, но, повторяю, свои угрозы в жизнь я воплощать не желал. Это семейно-бытовой конфликт, не более того.

Уточняю, что я побежал вслед за Галиной в каком-то порыве. Был зол, агрессивно настроен. Хотел напугать её. Успокоившись, я остановился, вернулся в квартиру. Выпив ещё спиртного, заснул.

Много прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Лицо, дающее объяснение

Улкин

(подпись)

Объяснение принял –

Дознаватель ОД ОП по Индустриальному району

УМВД России по г. Инску

ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим**

г. Инск
(место составления)

« 11 » октября 20 18 г.

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции М.В. Морин,

(должность, звание дознавателя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 11701010038621,

УСТАНОВИЛ:

10 октября 2018 г. около 20:00 С.С. Умкин, находясь в квартире 28, расположенной по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, высказал в адрес Г.И. Зубковой угрозу убийством, угрожая при этом ножом. Г.И. Зубкова угрозу убийства восприняла реально и боялась её осуществления.

На основании изложенного, учитывая, что Зубковой Галине Ивановне

(фамилия, имя, отчество физического лица)

или наименование юридического лица, признаваемого потерпевшим)

причинен моральный вред

(физический, имущественный и (или) моральный вред; вред имуществу)

и (или) деловой репутации юридического лица)

и руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать потерпевшей

Зубкову Галину Ивановну

(фамилия, имя, отчество физического лица)

по уголовному делу № 11701010038621, о чем объявить ей под расписку.

Дознаватель

Морин

(подпись)

Настоящее постановление объявлено

Зубковой Галине Ивановне

и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии потерпевшей дать показания она должна быть предупреждена о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае ее последующего отказа от этих показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым она владеет;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях, производимых по ее ходатайству либо ходатайству ее представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с ее участием, и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании ее потерпевшей, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевшая по ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих ее интересы;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, а также в предусмотренных УПК РФ случаях участвовать в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение;

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей статьи 11 УПК РФ;

21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству потерпевшей, ее законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерпевшей разъяснено, что ей обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с ее участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ.

По иску потерпевшей о возмещении в денежном выражении причиненного ей морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, потерпевшей Зубковой Галине Ивановне
разъяснено, что согласно части пятой ст. 42 УПК РФ она не вправе:

- 1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
- 2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
- 3) разглашать данные предварительного расследования, если она была об этом заранее предупреждена в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ;
- 4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении ее судебной экспертизы в случаях, когда не требуется ее согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования.

При неявке потерпевшей по вызову без уважительных причин она может быть подвергнута приводу.

За дачу заведомо ложных показаний потерпевшая несет ответственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении ее судебной экспертизы в случаях, когда не требуется ее согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования потерпевшая несет ответственность в соответствии со статьей 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных предварительного расследования потерпевшая несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также, в соответствии с частью 5.1 УПК РФ, потерпевшей разъяснено, что ходатайство о получении информации, указанной в пункте 21.1 части второй статьи 42 УПК РФ, заявляется потерпевшим, его законным представителем, представителем до окончания прений сторон в письменной форме. В ходатайстве указываются перечень информации, которую желает получать потерпевшая или ее законный представитель, адрес места жительства, адрес электронной почты, номера телефонов, а также иные сведения, которые могут обеспечить своевременное получение потерпевшей или ее законным представителем информации.

Кроме того, потерпевшей разъяснено, что она имеет право обращения с иском к владельцу источника повышенной опасности, страховой компании, в соответствии со ст. 12, 15, 151, 1079, 1100 Гражданского кодекса РФ по вопросу возмещения вреда, причиненного в результате происшествия.

Потерпевш ая

Зубкова

(подпись)

Постановление объявил и права разъяснил:

Дознаватель

Морин

(подпись)

Копию настоящего постановления получил а « 11 » октября 20 18 г.

Потерпевш ая

Зубкова

(подпись)

**ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшей**

г. Инск

(место составления)

« 11 » октября 20 18 г.

Допрос начат в 15 ч 05 мин

Допрос окончен в 16 ч 25 мин

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции М.В. Морин

(должность, звание дознавателя)

в помещении служебного кабинета № 20 отдела дознания ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску, находящегося по адресу г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3,

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу
№ 11701010038621 в качестве потерпевш ей :

1. Фамилия, имя, отчество: Зубкова Галина Ивановна

2. Дата рождения: 12 декабря 1987 года

3. Место рождения: г. Инск Инской области

4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована и проживает по адресу г. Инск,
ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28 телефон: 8-913 923-13-31

5. Гражданство: Российская Федерация

6. Образование: среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи: не замужем, проживает в гражданском браке с
С.С. Умкиным, детей нет

8. Место работы или учебы: пекарь ООО «Хлебопекарня № 1», г. Инск, ул. Ягодная, д. 12
телефон: 58-12-82

9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанная

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости со слов, не судима

(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

Потерпевш

ая

Зубкова

(подпись)

11. Документ, удостоверяющий личность потерпевшей паспорт 01 03 № 912188 ОВД Инду-
стриального района г. Инска Инской области 14.01.2008

12. Иные данные о личности потерпевш ей нет

Иные участвующие лица не участвовали

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применялись

Потерпевш ая

Зубкова

(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснен порядок допроса, а также права и обязанности потерпевшей, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ.

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязана свидетельствовать против самого себя, своего супруга и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Я предупреждена о том, что за дачу заведомо ложных показаний несу ответственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении меня судебной экспертизы в случаях, когда не требуется моего согласия, или от представления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования я несу ответственность в соответствии со статьей 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных предварительного расследования я несу ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Потерпевш ая

Зубкова

(подпись)

По существу заданных мне вопросов поясняю.

Я зарегистрирована и фактически проживаю по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28. Квартира принадлежит мне на праве собственности. Детей у меня нет. Вместе со мной в квартире проживает мой гражданский супруг – Умкин Сергей Сергеевич, 21 декабря 1978 года рождения. С Умкиным мы совместно проживаем около четырех лет и ведем общее совместное хозяйство.

Сергей хороший, заботливый человек. Однако он очень ревнив, хотя, я полагаю, что повод для ревности не даю. Кроме того, Сергей бывает груб, несдержан и агрессивен. В такие моменты я очень его боюсь. Случалось, что он применял ко мне насилие, бил меня. Однако по данным фактам в суд, в правоохранительные органы я не обращалась, так как не желала привлекать его к уголовной ответственности за побои. Успокоившись, Сергей просил у меня прощения. Мы мирились, и претензий к нему по поводу ранее причиненных побоев я не имею. Но я бы хотела бы обратить внимание на вспыльчивый характер Сергея, его чрезмерную ревность, из-за которой и происходили конфликты и побои.

Мне известно, что Сергей привлекался к уголовной ответственности за то, что избил человека и сломал ему ребра. Сергей невероятно силен и, когда он зол и агрессивен, я испытываю страх и ужас перед ним.

По обстоятельствам произошедшего события могу пояснить следующее.

10 октября 2018 г. около 17:30 я пришла с работы и принесла с собой цветы, которые мне подарили коллеги по прежней работе. Дело в том, что раньше я работала на почте, а 9 октября почтальоны отмечают свой профессиональный праздник. Поскольку 9 октября с коллегами по прежней работе я не встречалась, то цветы и подарок мне передали 10 октября. Цветы и шампанское я принесла домой. Сергей вернулся с работы около 18:00, а за ужином спросил меня о цветах. Я ответила. Тогда Сергей тоже решил меня поздравить и предложил выпить водки. Мы ели, разговаривали. На протяжении двух часов мы выпили около двух бутылок водки объемом 0,5 л на двоих. В ходе распития алкоголя около 20:00 между мной и С.С. Умкиным произошла ссора. Сергей стал упрекать меня подарком и цветами, ревновал, обвинял меня в том, что я приняла цветы от коллег по работе.

Потерпевш ая

Зубкова

(подпись)

Я, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сама того не понимая, что-то ответила Сергею, чем привела его в ярость. Он вскочил со своего места и стал кричать на меня. С.С. Умкин вел себя крайне агрессивно, бросал в меня посуду и кухонную утварь, ломал мебель, при этом угрожал меня убить, не давал выйти из кухни. Сергей был в ярости. Он попытался оторвать от стены кухонный настенный шкаф, в результате чего посуда из него высыпалась и разбилась. Поясняю, что я находилась рядом с Сергеем, в сантиметрах 40 от него. Сергей стоял спиной к двери на кухню, то есть путь к выходу у меня был закрыт.

Уточняю, что ссора началась 10 октября 2018 г. около 19:40. Сначала Сергей Умкин кричал на меня, потом стал бросать посуду, кухонную утварь, однако в меня он не попадал и телесных повреждений мне своими действиями не причинил.

В какой-то момент, возможно около 20:00, Сергей схватил со стола охотничий нож с рукоятью светло-бежевого цвета и направил нож в мою сторону. Поясняю, что данным ножом мы на кухне разделяем мясо, поэтому он всегда лежит вместе с иными кухонными принадлежностями и столовыми приборами.

Сергей стал размахивать ножом перед моим горлом и кричать: «Я тебя сейчас зарежу!». При этом лезвие ножа находилось на расстоянии не более 20 см от моего горла. В этот момент я очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, так как понимала, что одного движения С.С. Умкина достаточно, чтобы нанести мне удар ножом и лишить меня жизни. Сергей гораздо выше меня ростом, физически силен. Он занимал буквально половину кухни, не давал мне пройти. Я реально опасалась за свою жизнь и здоровье. В этот момент я сразу протрезвела. Услышав, что за окном, на улице залаяла собака, я воспользовалась этим моментом, выскочила из кухни и выбежала из квартиры. Мне казалось, что Сергей бежит за мной. Оказавшись на улице, я встретила нашего соседа Григория Молчанова из квартиры 32 дома 8 на ул. Юбилейной и обратилась к нему за помощью. Попросила вызвать сотрудников полиции. Он согласился и позвонил в полицию.

Поясняю, что я выбежала из квартиры в чем была, то есть в халате и в тапочках. На улице было холодно. Я дрожала от холода и страха. Григорий Молчанов предложил мне свою куртку. Я плакала и рассказала ему о произошедшем. Вскоре приехали сотрудники полиции. Только после них я согласилась войти в квартиру, где обнаружила, что Сергей Умкин спит сидя за кухонным столом.

В моем присутствии сотрудники полиции провели осмотр места происшествия – моей квартиры и прилегающей к ней территории.

В ходе осмотра была зафиксирована обстановка на месте происшествия, а на газовой плите в чашке был обнаружен и изъят охотничий нож, которым Сергей Умкин угрожал убить меня.

Могу твердо заявить, что угрозу убийства я воспринимала реально и боялась её осуществления, поскольку Сергей Умкин физически гораздо сильнее меня. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он причинял мне телесные повреждения. В момент высказывания угрозы он был агрессивен. Таким образом, физические данные Сергея Умкина, его эмоциональное, психическое состояние, его нахождение в состоянии алкогольного опьянения, нож в руках, сложившаяся обстановка и невозможность для меня покинуть помещение, в котором мы с Умкиным находились, – все эти факторы свидетельствовали о реальности произносимой угрозы. Если бы не случай, то даже боюсь предположить, чем бы все это могло закончиться.

Потерпевш ая

Зубкова

(подпись)

Я желаю привлечь Сергея Умкина к уголовной ответственности. Его предшествующее поведение, побои и безнаказанность привели к более страшным последствиям. Я опасаясь за свою жизнь и здоровье, а потому настаиваю на привлечении Сергея Умкина к уголовной ответственности за угрозу убить меня, имевшую место 10 октября 2018 г.

Потерпевш ая

Зубкова

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевш ей от участвующих лиц: потерпевшей Г.И. Зубковой

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили Содержание заявлен ий : нет
(поступили, не поступили)

Потерпевш ая

Зубкова

(подпись)

Протокол прочитан лично Г.И. Зубковой

(лично или вслух дознавателем)

Замечания к протоколу отсутствуют

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш ая

Зубкова

(подпись)

Дознаватель

Морин

(подпись)



МВД России

Отдел полиции по Индустриальному району
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Инску
(ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску)
ул. Панфиловцев, 3, г. Инск, 665003
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.umvd@insk.ru

Начальнику ОП по Индустриальному району
УМВД России
по г. Инску

полковнику полиции
А.А. Крошкину

11.10.2018 № 4/6-340

на №

от

О направлении поручения

ПОРУЧЕНИЕ

**о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-разыскных, розыскных мероприятий)**

В производстве отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску находится уголовное дело № 11701010038621, возбужденное по ч. 1 ст. 119 УК РФ в отношении С.С. Умкина.

В ходе проведенной проверки поступившего сообщения и в ходе дознания было установлено, что 10 октября 2018 г., около 20:00 С.С. Умкин, находясь в квартире 28, расположенной в доме 8 на ул. Юбилейной в г. Инске Инской области, высказал в адрес Г.И. Зубковой угрозу убийством, угрожая при этом ножом. Г.И. Зубкова угрозу убийством восприняла реально и боялась её осуществления.

Допрошенная в качестве потерпевшей Г.И. Зубкова пояснила, что в ходе начавшегося конфликта С.С. Умкин громко кричал, бросал в неё посуду и кухонную утварь, пытался снять со стены кухонный настенный шкаф.

Для полного, всестороннего и объективного установления обстоятельств произошедшего необходимо установить и допросить возможных свидетелей произошедшего конфликта.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 4 ст. 21, п. 2 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить вверенным Вам сотрудникам провести поквартирный обход дома 8, расположенного на ул. Юбилейной в г. Инске, с целью установления возможных свидетелей произошедшего конфликта, имевшего место около 20:00 10 октября 2018 г. между С.С. Умкиным и Г.И. Зубковой, по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28.

О результатах исполнения настоящего поручения прошу сообщить дознавателю М.В. Морину в срок до 21 октября 2018 г. по адресу 665003, г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3.

Дознаватель

ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин



МВД России

Отдел полиции по Индустриальному району
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Инску
(ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску)
ул. Панфиловцев, 3, г. Инск, 665003
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.umvd@insk.ru

Начальнику отдела дознания
ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску

подполковнику полиции
А.Б. Околелову

16.10.2018 № 4/6-672
на № _____ от _____

О направлении материалов
исполнения поручения

Во исполнение поручения № 4/6-340 от 11.10.2018 направляем Вам справку о проведении поквартирного обхода дома № 8 на ул. Юбилейной в г. Инске.

Приложение: по тексту на 1 л., в 1 экз.

Начальник ОУУПиПДН

майор полиции

Сухарев

С.С. Сухарев

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.Ю. Васильев
23-00-32
16.10.2018

СПРАВКА
о результатах поквартирного обхода дома № 8,
расположенного на ул. Юбилейной в г. Инске

В ходе поквартирного обхода дома № 8, расположенного на ул. Юбилейной в г. Инске, с целью установления возможных свидетелей произошедшего конфликта, имевшего место около 20:00 10 октября 2018 г. между С.С. Умкиным и Г.И. Зубковой, по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28, было установлено, что возможными свидетелями произошедшего события могут являться:

1) Губанова Маргарита Семеновна, 25.05.1952 г.р., проживающая по адресу Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 27;

2) Лавров Никита Сергеевич, 07.07.1998 г.р., проживающий по адресу Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 24.

3) Молчанов Григорий Владимирович, 12.06.1948 г.р., проживающий по адресу Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 32.

Жильцам остальных квартир данного дома о произошедшем конфликте не известно.

При этом были опрошены жильцы следующих квартир дома № 8 на ул. Юбилейной в г. Инске: № 21 – Березикова Антонина Семеновна, 01.10.1960 г.р.;

№ 22 – Бесхлебова Марина Борисовна, 15.06.1952 г.р.;

№ 29 – Шульженко Василий Федорович, 19.09.1958 г.р.;

№ 30 – Баранов Борис Борисович, 13.03.1957 г.р.;

№ 33 – Носиков Николай Георгиевич, 15.05.1970 г.р.;

№ 36 – Наговицын Василий Егорович, 11.01.1952 г.р.;

№ 40 – Голицына Евдокия Георгиевна, 07.03.1948 г.р.;

№ 41 – Ежов Евгений Павлович, 12.12.1970 г.р.;

№ 45 – Королев Юрий Александрович, 12.04.1958 г.р.;

№ 49 – Мокрицына Антонина Николаевна, 04.04.1962 г.р.;

№ 51 – Полежайкина Екатерина Андреевна, 12.03.1954 г.р.

Участковый уполномоченный ОУУПиПДН

ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску

лейтенант полиции

Васильев

А.Ю. Васильев

15.10.2018

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Инск
(место составления)

« 12 » октября 20 18 г.

Допрос начат в 14 ч 25 мин
Допрос окончен в 15 ч 15 мин

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции М.В. Морин

(должность, звание дознавателя)

в помещении служебного кабинета № 20 отдела дознания ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску, находящегося по адресу г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3,

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу
№ 11701010038621 в качестве свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество: Молчанов Григорий Владимирович

2. Дата рождения: 12 июня 1948 г.

3. Место рождения: г. Инск Инской области

4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адресу г. Инск,
ул. Юбилейная, д. 8 кв. 32 телефон: 8-923-923-23-00

5. Гражданство: Российская Федерация

6. Образование: среднее

7. Семейное положение, состав семьи: вдовец, несовершеннолетних детей нет

8. Место работы или учебы: пенсионер

9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанный, снят с воинского учета по возрасту
(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости со слов, не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

Свидетель Молчанов
(подпись)

11. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 01 03 № 128324 ОВД Индустриального
района г. Инска Инской области 20.06.2002

12. Иные данные о личности свидетеля нет

Свидетель Молчанов
(подпись)

Иные участвующие лица не участвовали
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применялись

Свидетель Молчанов
(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснен порядок допроса и права и обязанности свидетеля,
предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель

Молчанов

(подпись)

По существу заданных мне вопросов поясняю:

Я проживаю и зарегистрирован по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 32 с 1962 года, то есть уже более 50 лет. Квартира принадлежит мне на праве собственности. Раньше я жил по данному адресу вместе с супругой и детьми. Сейчас я вдовец. Дети совершеннолетние, проживают отдельно от меня.

Я хорошо знаю всех жильцов нашего дома. В частности, знаком с жильцами из квартиры № 28. В этой квартире живет Галина Зубкова и её сожитель – Сергей. Галину я помню ещё девочкой. В этой квартире она жила вместе с родителями. Затем родители переехали, купили себе дом, а квартиру оставили дочери. Около четырех лет назад в квартиру к Галине подселся Сергей. Сергей высокий, физически крепкий мужчина. Он, полагаю, лет на 10 старше Галины. Галина красивая молодая женщина, в связи с чем Сергей часто устраивает ей сцены ревности. Порой мне приходилось слышать шум, крики, раздающиеся из квартиры № 28. Со слов Галины мне известно, что Сергей иногда бил её, но потом они мирились, и за помощью в правоохранительные органы Галина не обращалась.

Иногда я видел Сергея в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии он груб, агрессивен и порой даже ищет повод для конфликта. Мне известно, что он привлекался к уголовной ответственности за то, что избил человека, но в последующем он загладил причиненный вред, в связи с чем уголовное дело было прекращено.

По обстоятельствам произошедшего могу пояснить следующее.

10 октября 2018 г. около 19:40 я услышал крики, раздающиеся из квартиры снизу. Могу предположить, что ругалась Галина Зубкова со своим сожителем, Сергеем. Предмет их ссоры изначально мне не был известен. Позднее от Галины я узнал, что Сергей вновь притевновал её и угрожал ей убийством. Я собирался выгуливать собаку, когда услышал крики. Я оделся и вышел во двор. В начале девятого вечера, возможно в 20:10, возвращался домой. Когда я подошел к подъезду, то увидел, что из него выбежала Галина Зубкова. Несмотря на прохладную погоду, Галина была одета очень легко, на ней был только домашний халат и комнатные тапочки. Галина была в слезах. Увидев меня, бросилась ко мне с просьбой о помощи. Галина сказала, что Сергей угрожал ее убить, при этом в руках у него был охотничий нож. Галина была крайне взволнована, рыдала, у неё буквально начиналась истерика. Я успокаивал её, предложил подняться ко мне, выпить чаю. Однако Галина ответила отказом, боялась возвращаться в подъезд, думая, что Сергей там её ожидает, попросила меня вызвать сотрудников полиции. Я со своего мобильного телефона позвонил в полицию.

Вскоре к нашему дому подъехал автомобиль сотрудников полиции. Только вместе с ними Галина Зубкова поднялась к себе в квартиру.

Свидетель

Молчанов

(подпись)

Со слов Галины мне известно, что сотрудники полиции застали Умкина в квартире спящим, потом провели осмотр квартиры.

В настоящее время, насколько мне известно, С.С. Умкин успокоился. Сцен ревности Галине не устраивает. Шума, криков из их квартиры я не слышу.

Свидетель

Молчанов

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: свидетеля Г.В. Молчанова

заявления не поступили. Содержание заявлен ий нет.
(поступили, не поступили)

Свидетель

Молчанов

(подпись)

Протокол прочитан лично Г.В. Молчановым.

Замечания к протоколу отсутствуют.

Свидетель

Молчанов

(подпись)

Дознаватель

Морин

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о назначении защитника

г. Инск
(место составления)

« 12 » октября 20 18 г.

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции М.В. Морин,

(должность, звание дознавателя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 1701010038628,

УСТАНОВИЛ:

10 октября 2018 г., около 20:00 С.С. Умкин, находясь в квартире 28, расположенной по
адресу г. Инск, ул. Юбилейная, дом 8, высказал в адрес Г.И. Зубковой угрозу убийством, при
этом угрожая последней ножом. Г.И. Зубкова угрозу убийством восприняла реально и боялась
её осуществления.

По данному факту 11 октября 2018 г. в отношении Умкина Сергея Сергеевича было воз-
буждено уголовное дело № 11701010038621 по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Подозреваемый С.С. Умкин не отказался от защитника, и по его просьбе для защиты его
прав и законных интересов по данному уголовному делу участие защитника обеспечивается
дознавателем.

Органы дознания считают необходимым назначить подозреваемому С.С. Умкину на пе-
риод расследования в качестве защитника адвоката Адвокатского кабинета «Лех-юрист»
И.В. Рогалева, предоставившую ордер № 068217 от «12» октября 2018 г.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 50 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить по уголовному делу № 11701010038621

(номер уголовного дела)

в качестве защитника Рогалева Ирину Валерьевну, адвоката Адвокатского кабинета «Лех-
юрист»
(фамилия, имя, отчество защитника, данные ордера и служебного удостоверения)
», удостоверение ИО № 000567, выдано Главным управлением Министерства
юстиции РФ по Инской области 26.08.2008, предъявившую ордер № 068217 от 12 октября
2018 г., выданный Адвокатским кабинетом «Лех-юрист»,
подозреваемого Умкина Сергея Сергеевича

(фамилия, имя, отчество подозреваемого)

О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Дознаватель

ст. лейтенант полиции

(специальное или воинское звание)

Морин

(подпись)

М.В. Морин

(инициалы, фамилия)

Настоящее постановление мне объявлено: « 12 » октября 2018 г. в 14 ч 10 мин

Рогалева

(подпись защитника)

«12 » октября 2018 г. в 14 ч 12 мин

Умкин

(подпись подозреваемого)

ОРДЕР

№ 068217 от « 12 » октября 20 18 г.Адвокату Рогалевой Ирине Валерьевне,

(фамилия, имя, отчество)

имеющему регистрационный номер 504в реестре адвокатов Инской области,удостоверение ИО № 000567, выданное 26.08.2008 Главным управлением Министерства юстиции РФ по Инской областипоручается с 12.10.2018

(с какого числа)

защита

(сущность поручения)

Умкина Сергея Сергеевича, подозреваемого в совершении преступления,

(фамилия, имя, отчество или наименование поручителя)

предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, органами дознания

(стадия рассмотрения дела и/или наименование органа, учреждения, организации)

ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску.Основания выдачи ордера ч. 2 ст. 50 УПК РФ, по назначению дознавателя.

(реквизиты соглашения, документа о назначении)

Ордер выдан Адвокатским кабинетом «Lex-юрист».

(полное наименование адвокатского образования)

адрес г. Инск, ул. Георгиева, д. 6,телефон 8-903-911-42-38Заведующий

(должность лица, выдавшего ордер)

М.П.

Изобиллов

(подпись)

И.В. Изобиллов

(фамилия, инициалы)

ПРОТОКОЛ
разъяснения прав подозреваемого
при производстве дознания в сокращенной форме

г. Инск
 (место составления)

« 12 » октября 20 18 г.

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску ст. лейтенант полиции М.В. Морин в соответствии с ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ в помещении служебного кабинета № 20 ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску с 16:00 до 16:10 разъяснил подозреваемому Умкину Сергею Сергеевичу в присутствии его защитника – адвоката И.В. Рогалевой право подозреваемого ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме в порядке, предусмотренном главой 32.1 УПК РФ:

1. Статья 226.4 УПК РФ, на основании которой подозреваемый вправе ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме при наличии условий, указанных в статье 226.1 УПК РФ:

1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в пункте 1 части третьей статьи 150 УПК РФ;

2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела;

3) отсутствуют предусмотренные статьей 226.2 УПК РФ обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме, а именно:

- подозреваемый является несовершеннолетним;
- имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном главой 51 УПК РФ;
- подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный главой 52 УПК РФ;
- лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в пункте 1 части третьей статьи 150 УПК РФ;

- подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;
- потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме.

2. Часть 3 статьи 226.3 УПК РФ, согласно которой подозреваемый вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

3. Статья 226.6 УПК РФ, согласно которой дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме, который может быть продлен прокурором до 20 суток. В случае прекращения дознания в сокращенной форме и продолжения производства по уголовному делу в общем порядке срок дознания в сокращенной форме засчитывается в общий срок дознания, составляющий 30 суток.

4. Часть 6 статьи 226.7 УПК РФ с перечнем ходатайств, которые могут быть заявлены подозреваемым до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела.

5. Правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, а именно то, что согласно части 6 статьи 226.9 УПК РФ, в случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное подсудимому наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Подозреваемый

Улкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

От подозреваемого и (или) его защитника поступили следующие заявления:

от производства дознания в сокращенной форме я отказываюсь.
Написано собственноручно.

Подозреваемый

Улкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

Защитник

Рогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично каждым из участников следственного действия.

лично или вслух дознавателем

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый

Улкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

Защитник

Рогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Дознаватель

Морин

(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого

г. Инск

(место составления)

« 12 » октября 20 18 г.Допрос начат в 17 ч 00 минДопрос окончен в 18 ч 10 мин

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску ст. лейтенант полиции М.В. Морин

(должность, звание дознавателя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску, находящегося по адресу г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3,

(каком именно)

в соответствии с ч. 2 ст. 46, ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 11701010038621 в качестве подозреваем ого :

1. Фамилия, имя, отчество: Умкин Сергей Сергеевич2. Дата рождения: 21 декабря 1978 г.3. Место рождения: г. Инск Инской области

4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28 телефон: 8-913-984-24-00

5. Гражданство: Российская Федерация6. Образование: среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи: холост, детей нет, проживает в гражданском браке с Г.И. Зубковой

8. Место работы или учебы: ООО «Кельт», грузчик, г. Инск, ул. Попова, д. 254б телефон: 42-12-56

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный, состоит на воинском

(где состоит на воинском учете)

учете в РВК Индустриального района г. Инска

10. Наличие судимости ранее не судим

(когда и каким судом был _____ осужден _____, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

ПодозреваемыйУмкин

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваем ого паспорт, выданный ОВД Индустриального района гор. Инска 14.01.2002 серия 01 03 № 902183.

12. Иные данные о личности подозреваем ого: нетИные участвующие лица защитник Рогалева Ирина Валерьевна.

(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применялись

(каких именно, кем именно)

ПодозреваемыйУмкин

(подпись)

С.С. Умкин

(инициалы, фамилия)

ЗащитникРогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Перед допросом дознавателем в соответствии с ч. 1 ст. 189 УПК РФ выполнены требования, предусмотренные ч. 5 ст. 164 УПК РФ, участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, порядок производства допроса.

Подозреваемый

Улкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

Защитник

Рогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 4 ст. 46 УПК РФ я вправе:

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии подозреваемого дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части 2 ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2-3.1 части 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;

3.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Подозреваемый

Улкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

Защитник

Рогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Подозреваем ому С.С. Умкину объявлено, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 119 УК РФ,
 (в совершении какого именно преступления, его предварительная
а именно в том, что в 10.10.2018 в период с 20:00 до 20:10 С.С. Умкин, находясь в квартире 28 дома 8, расположенного на ул. Юбилейной в г. Инске, угрожал убийством Г.И. Зубковой,
 юридическая квалификация (пункт, часть, статья УК РФ))
при этом демонстрировал нож. Угрозу убийства Г.И. Зубкова восприняла реально и боялась ее осуществления.

Подозреваемый

Умкин

(подпись)

Мне разъяснена ст. 51 Конституции РФ. Смысл её ясен. Показания давать желаю. Мне разъяснено, что в случае согласия давать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств, даже в случае отказа от данных показаний.

Умкин

Мне разъяснены положения ст. 18 УПК РФ. Смысл их ясен. Показания давать желаю на русском языке.

Умкин

Мне разъяснен порядок производства дознания в сокращенной форме. Воспользоваться данным порядком я не желаю.

Умкин

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее.

Я родился в полной семье. Мать – Умкина Галина Сергеевна, 01.03.1958 г.р., отец – Умкин Сергей Борисович, 12.02.1954 г.р. В настоящее время родители проживают в с. Контошино Контошинского района Инской области. Родители – пенсионеры.

В 1993 г. я окончил 9 классов в средней общеобразовательной школе № 1 г. Инска. Сразу поясню, что в школе я учился плохо. Интересы к учебе у меня не было. Средний балл по предметам 3,2 балла. Высокие оценки были только по физкультуре и трудовому обучению.

После окончания 9-го класса я пошел учиться в училище № 35 профессии «Электросварщик». Учился также удовлетворительно. Учебой интересовался мало. В то время я увлекался спортом: много занимался боксом, потом кикбоксингом, но больших успехов на спортивной арене не было. Спортивных разрядов я не имею.

После окончания обучения я был призван в ряды Российской армии и в период с 1996 по 1998 год проходил военную службу по призыву. В период службы поучаствовал в первой чеченской кампании. Принимал участие в боевых действиях. Наград не имею. Во время боевых действий получил контузию. Был госпитализирован.

После армии работал в ОАО «Новообинцевское» строителем, затем устроился грузчиком в ООО «Кельт», где и работаю до настоящего времени.

Подозреваемый

Умкин

(подпись)

Защитник

Рогалева

(подпись)

С.С. Умкин

(инициалы, фамилия)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Травм позвоночника не имею. В связи с контузией после прохождения лечения больше к врачам не обращался. На учете у психиатра, нарколога я не состою.

К административной ответственности я не привлекался.

Я не судим, но привлекался к уголовной ответственности: в августе 2017 г. в отношении меня было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 112 УК РФ. Дело в том, что во время конфликта с одним из моих знакомых мы подрались, и в ходе драки ударом ноги я сломал ему ребро. В дальнейшем мы помирились, и уголовное дело было прекращено.

Я не женат. Ранее в браке также не состоял. Несовершеннолетних детей у меня нет.

В настоящее время я проживаю по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28 совместно со своей гражданской женой Зубковой Галиной Ивановной уже около четырех лет.

Существо подозрения мне разъяснено и понятно. Характер и размер причиненного преступлением вреда, а также правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела в целом, я не оспариваю, но не совсем с ней согласен, в связи с чем хотел бы пояснить следующее.

10 октября 2018 г. мы с Г.И. Зубковой находились у себя дома по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28. С 18:00 мы сидели на кухне, ели и пили водку в количестве около 1 л на двоих. В ходе распития алкоголя у нас с Г.И. Зубковой произошла ссора на фоне моей ревности, так как один коллега по прошлому месту работы подарил ей цветы. Повода для этого, я считаю, не было, а потому высказал, на мой взгляд, обоснованные претензии на этот счет Зубковой. Она мне что-то возразила. Мы начали кричать друг на друга и взаимно оскорблять, при этом я находился на расстоянии около 40 см от Г.И. Зубковой спиной ко входу. Она, соответственно, лицом к дверям, но двери были у меня за спиной. Я не ограничивал движение Галины, и в любой момент она могла покинуть кухню.

Находясь на кухне, в ходе ссоры я стал ломать мебель и бить посуду, так как был буквально взбешен поведением Галины. Я бросал на пол посуду, говоря о том, что всё это куплено на мои деньги, пытался снять с креплений кухонный шкаф, но зачем я это делал, сейчас пояснить не могу.

10 октября 2018 г., в какой-то момент, возможно около 20:00, хотя точного времени я не помню, я схватил со стола за рукоять охотничий нож и стал им размахивать перед горлом Галины Зубковой, чтобы её напугать, высказывая при этом угрозу убить. Какие конкретно слова я говорил, вспомнить затрудняюсь. В то же время уточню, что намерений убить Галину я не имел. Я хотел только напугать её, с тем чтобы она больше не провоцировала меня и не давала поводов для ревности.

Я держал охотничий нож клинком вперед в непосредственной близости от горла Галины, возможно в сантиметрах 20-30. Однако повторяю, что я контролировал ситуацию и намерений причинить ей вред не имел. Вдруг я услышал за окном собачий лай, и в этот момент Галина выбежала из кухни. Я побежал за ней, но она уже покинула квартиру и сбегала вниз по лестнице. Я также выбежал в подъезд, но потом вернулся в квартиру. Успокоившись, я продолжил пить водку, после чего уснул. Меня разбудили сотрудники полиции, которые прибыли, как я понял, по вызову Галины.

Подозреваемый

Улкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

Защитник

Рогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Признаю, что угрожал убийством своей сожительнице Галине Зубковой, но, повторяю, что свои угрозы в жизнь я воплотить не желал. Это семейно-бытовой конфликт, не более того. В связи со сказанным свою вину я признаю только частично. Считаю, что оснований для обвинения меня в совершении преступления нет. В настоящее время мы с Галиной Зубковой помирились, я загладил причиненный ей вред путем принесения извинений.

Поясняю, что охотничьим ножом, которым я угрожал Галине Зубковой, мы на кухне разделяем мясо, поэтому он всегда лежит вместе с иными кухонными принадлежностями и столовыми приборами.

Много прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Подозреваемый

Улкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

Защитник

Рогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц подозреваемого С.С. Улкина и защитника И.В. Рогалевой

заявления не поступили. Содержание заявлен ий:
(поступили, не поступили)

нет.

Подозреваемый

Улкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

Защитник

Рогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично каждым из участвующих лиц.
(лично или вслух дознавателем)

Замечания к протоколу не поступили.
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый

Улкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

Защитник

Рогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Дознаватель

Морин

(подпись)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО о явке подозреваемого

г. Инск

(место составления)

« 12 » октября 2018 г.

Я, Улкин Сергей Сергеевич, 21 декабря 1978 г.р., зарегистриро-
ванный и проживающий по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8,
кв. 28

даю настоящее обязательство дознавателю отдела дознания ОП по Индуст-
 (должность дознавателя (руководителя следственного органа, следователя),
риальному району УМВД России по г. Инску ст. лейтенанту
 специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)
полиции М.В. Морину

в том, что до окончания предварительного расследования
 (предварительного расследования, судебного разбирательства)
 по уголовному делу по подозрению меня в совершении преступления,

предусмотренного частью 1 ст. 119 УК РФ,
 (пункт, часть, статья)

буду своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или в суд, а в случае перемены места жительства и (или) регистрации незамедлительно сообщу об этом.

Мне разъяснено, что при нарушении данного обязательства ко мне в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 111 УПК РФ может быть применен в качестве меры процессуального принуждения привод в порядке, установленном ст. 113 УПК РФ, а также в отношении меня может быть избрана и применена мера пресечения.

ПодозреваемыйУлкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

В соответствии со ст. 112 УПК РФ обязательство о явке подозреваемого
 (процессуальное положение)

С.С. Улкина

(фамилия, инициалы)

принял.

Дознаватель отдела дознания ОП
 по Индустриальному району
 УМВД России по г. Инску
 ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

Характеризующие материалы на подозреваемого С.С. Умкина¹:

- 1) копия паспорта;
- 2) копия военного билета;
- 3) ответ на запрос из военного комиссариата г. Инска;
- 4) ответ на запрос из ИОГБУЗ Инской области «Клинический психоневрологический диспансер» о том, состоит ли С.С. Умкин на учете в данном учреждении и если да, то с какого времени и с каким диагнозом;
- 5) ответ на запрос из ИОГБУЗ Инской области «Наркологический диспансер» о том, состоит ли С.С. Умкин на учете в данном учреждении и если да, то с какого времени и с каким диагнозом;
- 6) справка из информационного центра о судимостях;
- 7) при наличии судимостей – запросы в суды о предоставлении копий приговоров, иных судебных решений, в случае обжалования приговоров ответы на данные запросы с приложениями копий запрашиваемых документов;
- 8) в случае привлечения к уголовной ответственности, при прекращении уголовного преследования (уголовного дела) – запросы в соответствующий правоохранительный орган на получение копии постановления о прекращении уголовного преследования (уголовного дела) и ответы на данные запросы с приложениями копий запрашиваемых документов;
- 9) справка из информационной базы данных (ИБД «Регион») о привлечении к административной ответственности;
- 10) ответ на запрос из отдела участковых уполномоченных полиции ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску – справка-характеристика на С.С. Умкина;
- 11) характеристика с места работы подозреваемого и другие.

¹ Источниками сведений, характеризующих личность обвиняемого, могут являться самые различные документы, а также показания участников уголовного судопроизводства. В данном случае авторами пособия приведен перечень некоторых, наиболее часто используемых на практике информационных ресурсов о личности обвиняемого.

В материалах настоящего учебно-практического пособия приведены образцы запросов и ответов на них из некоторых информационных источников получения сведений о личности обвиняемого. За рамками пособия остались запросы в психоневрологический диспансер, информационную базу данных (ИБД «Регион») о привлечении к административной ответственности в связи с тем, что сложностей при составлении они не вызывают, а структура самого запроса тождественна запросам, приведенным на страницах данного учебно-практического пособия.

Информационный центр ГУ МВД России по Инской области	
АИСС «Требование – ОСК»	<u>СК990601760</u>
<u>Умкин Сергей Сергеевич, 21 декабря 1978 года рождения</u> (фамилия, имя, отчество, год рождения)	
<u>Российская Федерация, г. Инск Инской области</u> (место рождения)	
Привлечение: 14.08.2017 ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску по ст. 112 ч. 1 УК РФ. Прекращено: 10.09.2017 по ст. 25 УПК РФ.	
Дата проверки: 12.10.2018 ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску.	
Запрос составил:	<i>Морин</i> М.В. Морин
М.п.	
Стр. 1 из 1	



МВД России

Отдел полиции по Индустриальному району
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Инску
(ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску)
ул. Панфиловцев, 3, г. Инск, 665003
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.umvd@insk.ru

Главному врачу Инского областного
наркологического диспансера
Н.А. Нохрину
ул. Гоголя, д. 5
г. Инск, Инская область,
665330

12.10.2018 № 4/6-385
на № _____ от _____

О предоставлении информации

г. Инск

«12» октября 2018 г.

В производстве отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску находится уголовное дело № 11701010038621, возбужденное по ч. 1 ст. 119 УК РФ в отношении Сергея Сергеевича Умкина, 21 декабря 1978 г.р., уроженца г. Инска Инской области.

Для изучения личности подозреваемого С.С. Умкина, руководствуясь ч. 4 ст. 21, п. 2, ч. 3 ст. 41, п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ,

ПРОШУ:

Сообщить, состоит ли на учете в Вашем медицинском учреждении Умкин Сергей Сергеевич, 21.12.1978 г.р., уроженец г. Инска Инской области, гражданин РФ, зарегистрированный и проживающий по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28.

Если С.С. Умкин состоит на учете в Вашем учреждении, прошу сообщить: с какого времени он был поставлен на учет и с каким диагнозом.

О результатах исполнения настоящего поручения прошу сообщить дознавателю отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску М.В. Морину, по адресу 665003, г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3.

Дознаватель

ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

отп. 2 экз.

1 – в адрес

2 – в дело

Исп. М.В. Морин

232-321

12.10.2018

**ИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»**

ул. Гоголя, 5, г. Инск, 666330
Тел./факс: (435-2) 65-66-00
E-mail: narkolog.dispanser.insk@insk.ru

Дознавателю отдела дознания ОП
по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску

ст. лейтенанту полиции
М.В. Морину

27.10.2018	№ 1/642
на № 4/6-385	от 12.10.2018

О направлении информации

На Ваш запрос № 4/6-385 от 12.10.2018 сообщаем Вам, что Умкин Сергей Сергеевич, 21.12.1978 г.р., уроженец г. Инска Инской области, гражданин РФ, зарегистрированный и проживающий по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28, на учете в ИОГБУЗ «Инский областной наркологический диспансер» не состоит.

Главный врач
27.02.2018

Нохрин

Н.А. Нохрин

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.В. Ласточкина
65-66-03
27.10.2018



МВД России

Отдел полиции по Индустриальному району
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Инску
(ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску)
ул. Панфиловцев, 3, г. Инск, 665003
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.umvd@insk.ru

Начальнику ОП по Индустриальному району
УМВД России
по г. Инску

полковнику полиции
А.А. Крошкину

13.10.2018 № 4/6-379

на № _____ от _____

О направлении поручения

ПОРУЧЕНИЕ

**о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-разыскных, розыскных мероприятий)**

В производстве отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску находится уголовное дело № 11701010038621, возбужденное по ч. 1 ст. 119 УК РФ в отношении С.С. Умкина.

Для изучения личности подозреваемого С.С. Умкина, руководствуясь ч. 4 ст. 21, п. 2 ч. 3 ст. 41, п. 3 ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить вверенным Вам сотрудникам собрать характеризующий материал и направить в адрес инициатора поручения справку-характеристику на Умкина Сергея Сергеевича, 21.12.1978 г.р., проживающего по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28.

О результатах исполнения настоящего поручения прошу сообщить дознавателю М.В. Морину в срок до 23 октября 2018 г. по адресу 665003, г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3, отдел дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску.

Дознаватель
ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин



МВД России

**Отдел полиции по Индустриальному району
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Инску
(ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску)**
ул. Панфиловцев, 3, г. Инск, 665003
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.umvd@insk.ru

Начальнику отдела дознания
ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску

подполковнику полиции
А.Б. Околелову

18.10.2018 № 4/6-659
на № _____ от _____

О направлении материалов
исполнения поручения

Направляем Вам результаты исполнения поручения № 4/6-379 от 13.10.2018 об истребовании справки-характеристики на Умкина Сергея Сергеевича, 21.12.1978 г.р., направленного дознавателем М.В. Мориным.

Приложение: 1. Справка-характеристика на С.С. Умкина на 1 л., в 1 экз.

Начальник ОУУПиПДН

майор полиции

Сухарев

С.С. Сухарев

отп. 2 экз.
1 – в адрес
2 – в дело
Исп. А.Ю. Васильев
23-00-32
18.10.2018

СПРАВКА-ХАРАКТЕРИСТИКА

на Умкина Сергея Сергеевича,
21 декабря 1978 года рождения, уроженца г. Инска,
проживающего: г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28

Умкин Сергей Сергеевич 21.12.1978 г.р. (паспорт 01 03 № 902183, выдан ОВД Индустриального района гор. Инска 14.01.2002), зарегистрирован и проживает по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28 с 2014 г.

По данному адресу С.С. Умкин проживает и ведет совместное хозяйство со своей гражданской женой – Зубковой Галиной Ивановной.

Квартира 28 дома 8 на ул. Юбилейной в г. Инске принадлежит на праве собственности Зубковой Галине Ивановне.

Со слов соседей, за период проживания по данному адресу С.С. Умкин проявил себя с удовлетворительной стороны. Он соблюдает и уважает все права своих соседей, однако в жизни дома участия не принимает. С соседями отношений не поддерживает. Замкнут. В состоянии алкогольного опьянения он агрессивен и зол. Между С.С. Умкиным и его гражданской женой – Г.И. Зубковой нередко происходят конфликты по причине его ревности.

За 2017 год от жителей, проживающих в доме 8 на ул. Юбилейной, поступало два сообщения в адрес С.С. Умкина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал правила общежития, шумел в ночное время. По данным фактам с С.С. Умкиным проведены профилактические беседы.

С.С. Умкин официально работает в ООО «Кельт», расположенном в г. Инске на ул. Попова, д. 254б, в должности грузчика.

Участковый уполномоченный ОУУПиПДН

ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску

лейтенант полиции

Васильев

А.Ю. Васильев

18.10.2018



МВД России

Отдел полиции по Индустриальному району
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Инску
(ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску)
ул. Панфиловцев, 3, г. Инск, 665003
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.umvd@insk.ru

Директору
ООО «Кельт»
В.С. Дягилеву

ул. Попова, д. 2546
г. Инск, Инская область,
666004

13.02.2018 № 4/6-381
на № _____ от _____

О направлении характеристики

В производстве отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску находится уголовное дело № 11701010038621, возбужденное по ч. 1 ст. 119 УК РФ в отношении С.С. Умкина.

Допрошенный в качестве подозреваемого С.С. Умкин пояснил, что работает в ООО «Кельт» в должности грузчика.

Для изучения личности подозреваемого С.С. Умкина, руководствуясь ч. 4 ст. 21, п. 2 ч. 3 ст. 41, п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ

ПРОШУ:

Направить в наш адрес служебную характеристику на Умкина Сергея Сергеевича, 21.12.1978 г.р., в которой отразить следующие сведения:

- с какого времени С.С. Умкин работает в Вашей организации и в какой должности;
- его отношение к труду и трудовой дисциплине с приведением конкретных фактов, характеризующих эти обстоятельства;
- имелись ли нарушения трудовой дисциплины с его стороны, если да, то были ли приняты какие-либо меры дисциплинарного взыскания и какие именно;
- имели ли место поощрения и если да, то в связи с чем;
- иные сведения.

Ответ прошу Вас направлять по адресу 665003, г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3, отдел дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску (дознавателю М.В. Морину).

Дознаватель

ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

отп. 2 экз.

1 – в адрес

2 – в дело

Исп. М.В. Морин

223-322

13.10.2018



**Общество с ограниченной
ответственностью
«Кельт»
(ООО «Кельт»)**

666004, Инская область, г. Инск,
ул. Попова, 254б
(4352) 42-24-32
e-mail:kelt.010@insk.ru

20.10.2018 № 0964
на № 4/6-381 от 13.10.2018

Дознавателю отдела дознания
ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску

ст. лейтенанту полиции
М.В. Морину

На Ваш запрос № 4/6-381 от 13.10.2018 направляем в Ваш адрес характеристику
на Умкина Сергея Сергеевича, 21.12.1978 г.р.

Приложение: характеристика на С.С. Умкина на 1 л., в 1 экз.

Заместитель директора ООО «Кельт»

Кочетов

Д.В. Кочетов

отп. 1 экз.
1 – в адрес
Исп. Н.А. Попенко
34-03-33
20.10.2018



Общество с ограниченной ответственностью «Кельт»
(ООО «Кельт»)
666004, Инская область, г. Инск, ул. Попова, 254б, тел. (4352) 42-24-32

ХАРАКТЕРИСТИКА

на грузчика ООО «Кельт» Умкина Сергея Сергеевича, 21.12.1978 года рождения

Умкин Сергей Сергеевич в ООО «Кельт» работает в должности грузчика с 10 октября 2016 г.

Свои должностные обязанности исполняет удовлетворительно, необходимой инициативы не проявляет, ограничивается только выполнением поручений. К выполнению порученной работы относится ответственно. Все задания выполняет качественно. С порученной работой справляется. Физически силен.

Опозданий на работу, других нарушений трудовой дисциплины С.С. Умкин не допускает. Старается соблюдать правила и нормы повседневной деловой этики.

В состоянии алкогольного опьянения замечен не был.

Бывает агрессивен. В то же время с коллегами в конфликты не вступал.

Характеристика выдана для представления по месту требования.

Заместитель директора ООО «Кельт»

М.П.

Кочетов

Д.В. Кочетов

ПРОТОКОЛ очной ставки

г. Инск

(место составления)

« 14 » октября 20 18 г.

Очная ставка начата в 16 ч 00 минОчная ставка окончена в 16 ч 45 минДознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску

(звание дознавателя, следователя)

ст. лейтенант полиции М.В. Моринв помещении служебного кабинета № 20 ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску, находящегося по адресу г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3,

(каком именно)

в соответствии со ст. 192 УПК РФ провел очную ставку между потерпевшей Зубковой

(фамилии, имена, отчества)

Галиной Ивановной и подозреваемым Умкиным Сергеем Сергеевичем, данные о личности

и процессуальное положение допрашиваемых лиц с указанием о том,

которых имеются в материалах уголовного дела: потерпевшей Г.И. Зубковой – л.д. 29,

что сведения о личности допрашиваемых имеются в уголовном деле)

подозреваемого С.С. Умкина – л.д. 43,с участием защитника – адвоката Ирины Валерьевны Розалевой

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,

а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств _____

(каких именно)

технические средства не применялись.Перед началом очной ставки потерпевшей Г.И. Зубковой и подозреваемому С.С. Умкину

(фамилии, инициалы допрашиваемых лиц)

разъяснен порядок проведения очной ставки.

Допрашиваемые лица:

Зубкова

(подпись)

Г.И. Зубковой и С.С. Умкину

(фамилии, инициалы допрашиваемых лиц)

Умкин

(подпись)

также

разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации они не обязаны свидетельствовать против самих себя, своих супругов и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний.

Допрашиваемые лица:

Зубкова

(подпись)

Зубкова Г.И.

(фамилии, инициалы допрашиваемых свидетелей (потерпевших))

Умкин

(подпись)

предупреждена

об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний по ст. 307 и 308 УК РФ.

Потерпевшая:Зубкова

(подпись)

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые лица заявили:

1. Зубкова Г.И. – находящийся напротив меня мужчина мне знаком, это мой гражданский муж, Умкин Сергей Сергеевич, личных неприязненных отношений нет.
(содержание ответа)

Зубкова

2. Умкин С.С. – находящаяся напротив меня женщина мне знакома, это моя гражданская жена Зубкова Галина Ивановна, личных неприязненных отношений нет.
(содержание ответа)

Умкин

Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее:

Вопрос потерпевшей Г.И. Зубковой: Расскажите о событиях, произошедших вечером 10 октября 2018 г. в Вашей квартире.

Ответ потерпевшей Г.И. Зубковой: Данные ранее показания подтверждаю и настаиваю на них. 10 октября 2018 г. в вечернее время, примерно с 18:00, мы с С.С. Умкиным находились у нас в квартире по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28. Мы ужинали, разговаривали и пили водку. В ходе распития алкоголя, около 20:00, между мной и Сергеем Умкиным произошла ссора из-за ревности с его стороны. Он упрекал меня в получении подарка и цветов от коллеги по прежней работе. Мы ругались. В ходе ссоры Сергей Умкин вскочил со своего места и стал кричать на меня. Бросал в меня посудой, кричал, угрожал убить, после чего схватил со стола за рукоять охотничий нож и стал размахивать им перед моим горлом, крича при этом: «Я тебя сейчас зарежу!». Лезвие ножа находилось на расстоянии не более 20 см от моего горла. В этот момент я очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, так как понимала, что одного движения С.С. Умкина достаточно, чтобы нанести мне удар ножом и лишить меня жизни. Сергей гораздо выше меня ростом, физически силен. Он занимал буквально половину кухни. Поясняю, что я находилась рядом с Сергеем, при этом Сергей стоял спиной к двери на кухню, то есть путь к выходу у меня был закрыт. Я не могла покинуть кухню и избежать исполнения угроз. Сергей не давал мне пройти. Я реально опасалась за свою жизнь и здоровье. Услышав, что за окном на улице залаяла собака, я воспользовалась этим моментом, выскочила из кухни и выбежала из квартиры в халате и в тапочках. На улице я встретила нашего соседа, которого попросила вызвать полицию. Только вместе с сотрудниками полиции я вернулась квартиру.

Зубкова

Вопрос потерпевшей Г.И. Зубковой: Поясните, вы могли покинуть кухню во время Вашего конфликта с С.С. Умкиным?

Ответ потерпевшей Г.И. Зубковой:

Нет. Покинуть кухню я не могла. Как я поясняла, кухня у нас маленькая, 2 × 3 метра. Сергей высокого роста и широкий в плечах. Он занимал буквально половину кухни. Кроме того, Сергей находился спиной к двери на кухню, то есть путь к выходу у меня был закрыт. Я не могла выйти из кухни. Сергей мне препятствовал в этом, не давал мне пройти.

Зубкова

Допрашиваемые лица:

Зубкова

(подпись)

Умкин

(подпись)

Вопрос подозреваемому С.С. Умкину: Сергей Сергеевич, Вы выслушали показания потерпевшей Г.И. Зубковой. Согласны ли Вы с ними? Могла ли Зубкова покинуть кухню в ходе начавшегося конфликта?

Ответ подозреваемого С.С. Умкина: Действительно, я выслушал показания Галины Зубковой. Я полностью подтверждаю данные ею показания. Очевидно, что она права и не могла покинуть кухню в ходе нашего конфликта. Я действительно угрожал Галине, кричал на неё, говорил, что её убью. Но всё я это сделал в порыве ревности и ярости. Кроме того, я был пьян и, очевидно, не в полной мере контролировал свои действия и поступки. Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном. Галина, прости меня.

Умкин

Вопрос подозреваемому С.С. Умкину: Сергей Сергеевич, поясните, Вы примирились с потерпевшей Г.И. Зубковой, загладили ей причиненный вред?

Ответ подозреваемого С.С. Умкина: Думаю, что я примирился с Галиной. Даже сейчас, в ходе очной ставки я прошу у неё прощения.

Умкин

Вопрос потерпевшей Г.И. Зубковой: Поясните, вы примирились с подозреваемым С.С. Умкиным, он загладил причиненный вред?

Ответ потерпевшей Г.И. Зубковой: Нет я с ним не примирилась. Действительно, он просил у меня прощения. Но его извинений я не приняла. Мне больно вспоминать, что произошло. Я боюсь находиться в одном помещении с Сергеем после произошедшего. 10 октября 2018 г., в ходе конфликта я испытала очень сильный стресс. Я реально опасалась за свою жизнь и здоровье. Я считала, что Сергей способен меня убить. Да, сейчас Сергей ласков и заботлив. Он внимателен ко мне. Сейчас он спит на кухне, предоставив мне возможность быть одной, успокоиться. Однако его вспышки ревности периодически происходят. Ранее он бил меня. Теперь же схватился за нож, то есть перешел все границы. Я боюсь, что в следующий раз он меня убьет.

Зубкова

Вопрос подозреваемому С.С. Умкину: Сергей Сергеевич, что Вы можете пояснить по существу данных показаний потерпевшей Г.И. Зубковой?

Ответ подозреваемого С.С. Умкина: Очевидно, я, что называется, перегнул палку. В настоящее время я действительно стараюсь загладить вред, причиненный Галине. Стараюсь быть внимательным, не беспокоить Галину. Сплю отдельно от неё. При необходимости готов вообще съехать из её квартиры.

Умкин

Вопрос потерпевшей Г.И. Зубковой, подозреваемому С.С. Умкину, защитнику – адвокату И.В. Рогалевой: У вас имеются вопросы друг к другу?

Вопрос потерпевшей Г.И. Зубковой к подозреваемому С.С. Умкину: Сергей, я бы хотела, чтобы ты съехал из моей квартиры. Хотела бы побыть одна. Когда ты сможешь выехать из квартиры?

Допрашиваемые лица:

Зубкова

(подпись)

Умкин

(подпись)

Ответ подозреваемого С.С. Умкина: Галина, я смогу выехать, как только найду квартиру, где бы мог ночевать.

Умкин

Вопрос подозреваемого С.С. Умкина к потерпевшей Г.И. Зубковой: Галина, может, ты простишь меня?

Умкин

Ответ потерпевшей Г.И. Зубковой: Нет, Сергей. Сейчас я не готова простить тебя.

Зубкова

Потерпевшая Г.И. Зубкова: Больше вопросов к С.С. Умкину я не имею.

Зубкова

Подозреваемый С.С. Умкин: Больше вопросов к Г.И. Зубковой я не имею.

Умкин

Ответ защитника И.В. Рогалева: Нет, вопросов к участникам следственного действия у меня нет.

Рогалева

Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от участвующих лиц _____
потерпевшей Г.И. Зубковой, подозреваемого С.С. Умкина, защитника И.В. Рогалева

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
 заявления _____ не поступили. Содержание заявлений : нет
 (поступили, не поступили)

Допрашиваемые лица:

Умкин

(подпись)

Зубкова

(подпись)

Рогалева

(подпись)

Иные участвующие лица:

Протокол прочитан _____ лично каждым из участников очной ставки.
 (лично или вслух дознавателем)

Замечания к протоколу _____ отсутствуют.
 (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Допрашиваемые лица:

Умкин

(подпись)

Зубкова

(подпись)

Рогалева

(подпись)

Иные участвующие лица:

Дознаватель

Морин

(подпись)

ПРОТОКОЛ проверки показаний на месте

г. Инск

(место составления)

« 16 » октября 20 18 г.

Проверка показаний на месте начата в 18 ч 30 минПроверка показаний на месте окончена в 19 ч 05 минДознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску

(звание дознавателя)

ст. лейтенант полиции М.В. Морин

и в присутствии понятых:

1. Игнатов Михаил Васильевич, 12.12.1988 г.р.,

(фамилия, имя, отчество)

г. Инск, ул. Протасова, д. 1, кв. 43

(и место жительства понятого)

2. Сурозаков Григорий Федорович, 24.03.1962 г.р.,

(фамилия, имя, отчество)

г. Инск, ул. Лебедевского, д. 54

(и место жительства понятого)

с участием подозреваемого С.С. Умкина, защитника – адвоката И.В. Рогалева,

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

потерпевшей Г.И. Зубковой, данные о личности которых имеются в материалах настоящего

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

уголовного дела

(его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 194 УПК РФ произвел проверку на месте показаний _____

подозреваемого С.С. Умкина

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)

по уголовному делу № 11701010038621.

Перед началом проверки показаний на месте участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства проверки показаний на месте.

Участвующие лица:Умкин

(подпись)

Рогалева

(подпись)

Зубкова

(подпись)

Игнатов

(подпись)

Сурозаков

(подпись)

Игнатов

(подпись понятого)

Сурозаков

(подпись понятого)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Понятые:

Игнатов

(подпись)

Сурозаков

(подпись)

Специалисту (эксперту) не участвовал

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись)

Улкину Сергею Сергеевичу

(фамилия, имя, отчество)

разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ¹.

Согласен на проверку показаний в моем жилище по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28.

Подозреваемый

Улкин

(подпись)

Улкин С.С.

(фамилия, инициалы)

Согласна на производство проверки показаний в моей квартире по адресу: г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28.

Потерпевшая:

Зубкова

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств

технические

(каких именно)

средства при проведении проверки показаний на месте не применялись.

(и кем именно)

Проверка показаний на месте производилась в условиях

искусственного освещения.

(погода, освещенность)

Игнатов

(подпись понятого)

Сурозаков

(подпись понятого)

¹ Данная графа заполняется в случае проверки показаний на месте подозреваемого (обвиняемого).

Перед проверкой показаний на месте лицу

Умкину С.С.

(фамилия, инициалы)

предложено указать место, где его показания будут проверяться.

Умкин С.С.

(фамилия, инициалы)

указал , что необходимо проехать к его дому

по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28

(что именно)

Подозреваемый С.С. Умкин самостоятельно, без принуждения с чьей либо стороны, в присутствии понятых указал дорогу к жилому дому 8 на ул. Юбилейной в г. Инске. Показав на дверь подъезда № 2 данного дома, С.С. Умкин предложил всем участникам следственного действия проследовать в подъезд и далее подняться на второй этаж по лестничному маршу. Все участники проверки показаний поднялись на указанный С.С. Умкиным 2-й этаж.

Поднявшись на второй этаж, подозреваемый С.С. Умкин, действуя самостоятельно и добровольно, указал на квартиру 28, после чего предложил проследовать в квартиру.

Пройдя в квартиру, С.С. Умкин проследовал прямо по коридору и так зашел на кухню, где пояснил, что 10 октября 2018 г. около 20:00 он вместе с Г.И. Зубковой находился в данном помещении, где они ужинали, разговаривали и пили спиртное. В ходе распития алкогольных напитков между ним и Г.И. Зубковой произошла ссора. Они начали кричать друг на друга и взаимно оскорблять друг друга. В ходе ссоры он пришел в ярость, вскочил из-за стола, стал бросать на пол посуду, другие предметы быта и кухонной утвари, пытался снять с креплений и бросить на пол навесной кухонный шкаф. При этом он находился спиной к дверям, то есть закрывал собой выход из кухни. Затем он правой рукой схватил с кухонного стола охотничий нож с рукояткой светло-бежевого цвета. Он размахивал этим ножом перед лицом Зубковой. При этом нож находился в 20-30 см от её горла. Давая пояснения, подозреваемый С.С. Умкин самостоятельно, добровольно демонстрировал место его нахождения на кухне и производимые им действия. Так, С.С. Умкин указал на стол, где на момент описываемого им события находился охотничий нож, и далее подозреваемый продемонстрировал, как размахивал ножом перед горлом (шеей) потерпевшей Г.И. Зубковой для того, чтобы напугать последнюю. Подозреваемый С.С. Умкин пояснил, что держал охотничий нож за рукоять, а клинок ножа был направлен в сторону Зубковой и находился на расстоянии не более 20 см от её горла. Угрожая Зубковой кухонным ножом, С.С. Умкин сказал, что убьет её.

Далее подозреваемый С.С. Умкин пояснил, что потерпевшая Г.И. Зубкова выбежала из кухни, а затем из квартиры на улицу. Он хотел пойти за ней, но дойдя до выхода из квартиры и увидев, что не догонит, вернулся на кухню, где бросил нож в чашку, стоящую на газовой плите слева от кухонного стола. После этого он сел за кухонный стол и продолжил пить спиртное, после чего заснул прямо за столом, где его и разбудили сотрудники полиции.

Мной прочитано, с моих слов записано верно.

Защитник:

Игнатов

(подпись понятого)

Умкин С.С. Умкин

Рогалева

(подпись)

Сурозаков

(подпись понятого)

В ходе проверки показаний на месте проводилась не проводилась.
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу прилагаются приложений к протоколу нет.
(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи,

чертежи, планы, схемы, выполненные при производстве следственного действия, и др.)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения каждым из
(личного прочтения
участвующих в следственном действии лиц,

или оглашения протокола дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении

и уточнении от подозреваемого С.С. Умкина, его защитника – адвоката
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

И.В. Рогалева, потерпевшей Г.И. Зубковой, понятых М.В. Игнатова, Г.Ф. Сурозакова

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

замечаний, уточнений и дополнений не поступило.

Подозреваемый

Умкин

(подпись)

С.С. Умкин

(фамилия, инициалы)

Защитник

Рогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(фамилия, инициалы)

Потерпевшая

Зубкова

(подпись)

Г.И. Зубкова

(фамилия, инициалы)

Понятые:

Игнатов

(подпись)

М.В. Игнатов

(фамилия, инициалы)

Сурозаков

(подпись)

Г.Ф. Сурозаков

(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Дознаватель

Морин

(подпись)

М.В. Морин

(фамилия, инициалы)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Инск
(место составления)

« 19 » октября 20 18 г.

Допрос начат в 11 ч 15 мин
Допрос окончен в 12 ч 25 мин

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции М.В. Морин

(должность, звание дознавателя)

в помещении служебного кабинета № 20 отдела дознания ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску, находящегося по адресу г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3,

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу

№ 11701010038621 в качестве свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество: Губанова Маргарита Семеновна
2. Дата рождения: 25 мая 1952 г.
3. Место рождения: г. Инск Инской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована и проживает по адресу г. Инск,
ул. Юбилейная, д. 8, кв. 27 телефон: 8-913-953-89-34
5. Гражданство: Российская Федерация
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: вдова, несовершеннолетних детей нет
8. Место работы или учебы: пенсионер
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанная
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости со слов, не судима
(когда и каким судом была осуждена, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободилась)

Свидетель

Губанова
(подпись)

11. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 01 04 № 138325 УФМС России в Инду-
стриальном районе г. Инска Инской области 01.06.2003

12. Иные данные о личности свидетеля нет

Свидетель

Губанова
(подпись)

Иные участвующие лица

не участвовали
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств

не применялись.

Свидетель

Губанова
(подпись)

Перед началом допроса мне разъяснен порядок допроса и права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель

Губанова

(подпись)

По существу заданных мне вопросов поясняю:

Я зарегистрирована и проживаю по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 27 с момента сдачи дома в эксплуатацию в 1962 г., то есть уже почти 56 лет. Квартира принадлежит мне на праве собственности. Ранее я жила по данному адресу вместе с родителями, а затем и со своим супругом и детьми. В настоящее время живу одна.

Я хорошо знакома со всеми жильцами нашего дома в целом и подъезда в частности, так как являюсь старшей по подъезду. Я хорошо знакома с Галиной Зубковой, проживающей в квартире 28 нашего дома. Знаю её с детства и давно знакома с её родителями. Ранее Галина жила вместе с ними, но затем, примерно в 2010 г., родители Галины подарили квартиру ей, а сами построили себе коттедж в пригороде г. Инска.

Галину Зубкову могу охарактеризовать с положительной стороны: красивая, приятная молодая женщина. Всегда приветлива и заботлива, охотно откликается на все мои просьбы. Принимает участие во всех общественных мероприятиях: субботники, уборки, организуемые во дворе дома и в подъезде. Инициативна и внимательна.

Личная жизнь у Галины как-то не складывается. Она не замужем. Детей нет. Около четырех лет назад Галина стала сожительствовать с мужчиной по имени Сергей. Насколько мне известно, Сергей на 9 или 10 лет старше Галины. Совместных детей у них нет. Есть ли дети у Сергея, мне не известно.

Могу пояснить, что Сергей очень ревнив. Нередко он устраивал скандалы и даже бил Галину. Однако Галина по фактам побоев в правоохранительные органы не обращалась. Я подружески разговаривала с Галиной, говорила, что добром это не кончится, но Галина как-то отмахивалась, говорила, что у них с Сергеем все хорошо.

Нередко я видела Сергея пьяным. В состоянии алкогольного опьянения Сергей был всегда груб и агрессивен. Мне известно, что он когда-то избил человека, но потом примирился с ним, а потому уголовное дело по данному факту прекратили.

Свидетель

Губанова

(подпись)

По обстоятельствам произошедшего могу пояснить следующее.

10 октября 2018 г. около 19:40 я услышала крики, раздающиеся из квартиры 28. Поскольку ссоры и раньше случались в этой семье, то я не сильно обратила на это внимание. Однако спустя несколько минут крики и шум стали сильнее. Я слышала звон разбитой посуды, звуки падающих на пол вещей, предметов. Я слышала, как Сергей кричал, что убьет Галину. Испугавшись за жизнь и здоровье Галины, я хотела вмешаться, уже подошла к двери и в дверной глазок увидела, как Галина выбежала из квартиры. Немного погодя вслед за ней вышел Сергей, но затем вернулся в квартиру. Было ли что-то в руках у Сергея, я не видела. Могу утверждать, что даже через стены слышала, как Сергей кричал, что убьет Галину. Он кричал, что не позволит ей встречаться с другими мужчинами и принимать от них цветы и шампанское.

Уточняю, что угрозы убить я услышала примерно в 20:00, а около 20:10 Галина выбежала из квартиры. Поясняю, что точного времени я сказать не могу, только предположительно.

Галина и Сергей в квартире проживали вдвоем. Полагаю, причина ссоры – это ревность Сергея.

На следующий день я разговаривала с Галиной Зубковой о произошедшем событии. Галина мне рассказала, что действительно Сергей вновь притевновал её и угрожал убить ножом. Однако Галина смогла выбежать из квартиры и вызвать сотрудников полиции.

Свидетель

Губанова

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: свидетеля М.С. Губановой

заявления не поступили. Содержание заявлений ий: нет.
(поступили, не поступили)

Свидетель

Губанова

(подпись)

Протокол прочитан лично М.С. Губановой.

Замечания к протоколу отсутствуют.

Свидетель

Губанова

(подпись)

Дознаватель

Морин

(подпись)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Инск
(место составления)

« 20 » октября 20 18 г.

Допрос начат в 14 ч 05 мин
Допрос окончен в 14 ч 45 мин

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции М.В. Морин

(должность, звание дознавателя)

в помещении служебного кабинета № 20 отдела дознания ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску, находящегося по адресу г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3,

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу
№ 11701010038621 в качестве свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество: Лавров Никита Сергеевич
2. Дата рождения: 7 июля 1998 г.
3. Место рождения: г. Инск Инской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адресу г. Инск,
ул. Юбилейная д. 8 кв. 24 телефон: 8-903 953-14-14
5. Гражданство: Российская Федерация
6. Образование: среднее
7. Семейное положение, состав семьи: холост, детей нет
8. Место работы или учебы: студент 4-го курса Инского педагогического колледжа
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, состоит на воинском учете в РВК
Индустриального района г. Инска
(где состоит на воинском учете)

Индустриального района г. Инска

10. Наличие судимости со слов, не судим
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

Свидетель

Лавров
(подпись)

11. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 01 08 № 164532 УФМС России в Локтев-
ском районе Инской области 25.07.2018

12. Иные данные о личности свидетеля нет

Свидетель

Лавров
(подпись)

Иные участвующие лица не участвовали

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применялись.

Перед началом допроса мне разъяснен порядок допроса и права и обязанности свидетеля, предусмотренные ча-
стью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родствен-
ников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Свидетель

Лавров
(подпись)

При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, прокурора и суда;
- 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель

Лавров

(подпись)

По существу заданных мне вопросов поясняю:

Я зарегистрирован и проживаю по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 24 с октября 2017 г. Я являюсь студентом Инского педагогического колледжа и ранее проживал в общежитии колледжа. Однако осенью 2017 г. родители приобрели мне однокомнатную квартиру по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 24.

В квартире я живу один. С соседями по подъезду, по дому знаком мало. В основном в доме проживают люди старшего и пожилого возраста, пенсионеры. Молодых людей и людей средних лет в доме живет немного. Одна из таких пар проживает этажом выше, в квартире 28. Насколько мне известно, это Галина и её сожитель или муж, имени которого я не знаю.

Между ними нередко происходят ссоры, скандалы. Муж кричит на Галину. Бывает слышно, как он упрекает её в том, что она дает повод за ней ухаживать.

Супруг у Галины высокого роста, широк в плечах. Очевидно, физически силен. Я иногда видел его в состоянии алкогольного опьянения. О том, были ли у него с кем-нибудь конфликты, мне не известно.

О конфликте, произошедшем вечером 10 октября 2018 г. между жильцами квартиры 28 дома 8 на ул. Юбилейной в г. Инске, я слышал от деда Григория – соседа из квартиры 32 нашего дома. Он мне рассказывал, что в этот вечер между Галиной и её сожителем произошел скандал. Сожитель грозился её зарезать. Сам я в этот вечер дома отсутствовал.

Свидетель

Лавров

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: свидетеля Н.С. Лаврова

заявления не поступили. Содержание заявлений ий нет
(поступили, не поступили)

Свидетель

Лавров

(подпись)

Протокол прочитан лично Н.С. Лавровым.

Замечания к протоколу отсутствуют.

Свидетель

Лавров

(подпись)

Дознаватель

Морин

(подпись)



МВД России

Отдел полиции по Индустриальному району
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Инску
(ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску)
ул. Панфиловцев, 3, г. Инск, 665003
телефон (435-2) 232-002
E-mail: so.2.umvd@insk.ru

Начальнику ОУУПиПД
ОП по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску

майору полиции
С.С. Сухареву

24.10.2018 № 4/6-1012

на № _____ от _____

О направлении представления

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших
совершению преступления (других нарушений закона)**

г. Инск

«24» октября 2018 г.

10 октября 2018 г. около 20:00 С.С. Умкин, находясь на кухне квартиры 28 дома 8 на ул. Юбилейной в г. Инске, демонстрируя нож, высказал угрозу убийством в адрес Г.И. Зубковой, которая, опасаясь за свою жизнь и здоровье, угрозу убийством восприняла реально и боялась её осуществления.

По данному факту 11 октября 2018 г. в отношении С.С. Умкина было возбуждено уголовное дело № 11701010038621 по части 1 ст. 119 УК РФ.

В ходе проведенного дознания было установлено, что ранее подозреваемый С.С. Умкин уже применял насилие в отношении Г.И. Зубковой. Установлена антисоциальная направленность подозреваемого С.С. Умкина. Так, 14 августа 2017 г. ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску он был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 112 УК РФ (уголовное дело № 1543212). 10 сентября 2017 г. уголовное дело № 1543212 в отношении С.С. Умкина прекращено на основании ст. 25 УПК РФ за примирением сторон.

Из обзора о результатах оперативно-служебной деятельности подразделений участковых уполномоченных полиции по профилактике преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе в сфере бытовых отношений в 2017 г. (исх. № 12/2496 от 30.05.2018) следует, что в настоящее время в России около трети убийств совершаются в сфере семейно-бытовых отношений. Иные насильственные деяния в той или иной форме имеют место в каждой четвертой семье. Значительной части всех бытовых преступлений предшествуют длительные конфликты во взаимоотношениях между преступником и потерпевшим.

Преступления на бытовой почве в основном совершаются на фоне совместного употребления преступником и жертвой спиртных напитков, а также в результате ревности одного из супругов или сожителей.

Как следует из материалов уголовного дела № 11701010038621, между сожителями – подозреваемым С.С. Умкиным и потерпевшей Г.И. Зубковой нередко происходили бытовые конфликты, возникающие на почве ревности С.С. Умкина. В ходе данных конфликтов последний применял насилие к потерпевшей.

Как следует из обзора о результатах оперативно-служебной деятельности подразделений участковых уполномоченных полиции по профилактике преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе в сфере бытовых отношений в 2017 г. (исх. № 12/2496 от 30.05.2018) в системе органов внутренних дел ключевая роль в предупреждении бытовых преступлений принадлежит участковым уполномоченным полиции, которые в указанных целях ежедневно осуществляют поквартирный (подворовой) обход обслуживаемой территории, проводят индивидуальную профилактическую беседу с лицами, состоящими на учете, в том числе допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

Полагаем, что участковый уполномоченный полиции, на обслуживаемом участке которого находится дом № 8 на ул. Юбилейной в г. Инске, уделяет недостаточно времени проведению профилактических бесед с гражданами, направленных на предупреждение бытовых преступлений.

Подозреваемый С.С. Умкин, уголовное преследование и уголовное дело в отношении которого было прекращено 10 сентября 2017 г. по не реабилитирующим основаниям, должных выводов для себя не сделал и вновь совершил преступление против личности.

Считаем, что это стало возможным в результате отсутствия должного контроля за ним как за лицом, склонным к совершению преступлений против личности, со стороны участкового уполномоченного полиции.

На основании изложенного органы предварительного расследования приходят к выводу о необходимости осуществления индивидуальной профилактической работы с лицами, склонными к совершению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе лицами как ранее судимыми, так и привлекавшимися к уголовной ответственности за совершение преступлений.

На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 73 и частью второй ст. 158 УПК РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть данное представление и решить вопрос о разработке мероприятий по индивидуальной профилактике с лицами, склонными к совершению преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и проживающих на обслуживаемой территории ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску.

2. Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

Также разъясняю, что согласно ст. 123-125 УПК РФ Вы имеете право обжаловать данное решение прокурору Индустриального района г. Инска либо в суд Индустриального района г. Инска.

Дознаватель
ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

**Уведомление
об окончании следственных действий**

г. Инск
(место составления)

« 25 » октября 20 18 г.

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску ст. лейтенант полиции М.В. Морин в соответствии со ст. 225 УПК РФ уведомил потерпевшую Галину Ивановну Зубкову о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 11701010038621 окончено, и одновременно разъяснил потерпевшей права, предусмотренные ст. 225 УПК РФ.

От участвующих лиц потерпевшей Г.И. Зубковой

Заявления не поступили.

Содержания заявлений: нет.

Потерпевшая

Зубкова

Дознаватель отдела дознания ОП
по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

ПРОТОКОЛ уведомления об окончании следственных действий

г. Инск

(место составления)

« 25 » октября 20 18 г.

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции М.В. Морин,

(звание дознавателя)

в соответствии со ст. 225 УПК РФ уведомил подозреваем

огоУмкинаСергея Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

а также его защитника И.В. Рогалева,

(фамилия, инициалы)

представившую удостоверение

ИО № 000567

и ордер

№ 068217о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 11701010038621 окончено,и одновременно разъяснил подозреваем ому, что в соответствии со ст. 225

УПК РФ он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя.

От участвующих лиц подозреваемого С.С. Умкина, защитника И.В. Рогалевой

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления

не поступили.

(поступили, не поступили)

Содержание заявлен

ий:нет.**Подозреваемый**Улкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

ЗащитникРогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично каждым из участников.

(лично или вслух дознавателем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

ПодозреваемыйУлкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

ЗащитникРогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

ДознавательМорин

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Прокурор Индустриального района
г. Инска
старший советник юстиции
Гольцов А.В. Гольцов
«30» октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОП по
Индустриальному району
УМВД России по г. Инску
полковник полиции
Крошкин А.А. Крошкин
«27» октября 2018 г.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по обвинению Умкина Сергея Сергеевича
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ

1. Фамилия, имя, отчество: Умкин Сергей Сергеевич
2. Дата рождения: 21 декабря 1978 г.
3. Место рождения: г. Инск Инской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адресу
Инская область, г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28
5. Гражданство: Российская Федерация
6. Образование: среднее специальное
7. Семейное положение: не женат, состоит в гражданском браке с Г.И. Зубковой,
детей и других иждивенцев нет
8. Место работы или учебы: грузчик ООО «Кельт», г. Инск, ул. Попова, д. 254б
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, состоит на воинском учете
в РВК Индустриального района г. Инска
10. Наличие судимости: не судим (л.д. 50)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт, вы-
данный ОВД Индустриального района гор. Инска 14.01.2002 серия 01 03 № 902183
(л.д. 43)
12. Иные данные о личности обвиняемого: по месту жительства характеризуется удо-
влетворительно (л.д. 55), по месту работы характеризуется удовлетворительно (л.д. 58)
13. На учете в Инском областном психоневрологическом диспансере не состоит, Инском
областном наркологическом диспансере не состоит (л.д. 52)
14. Согласно справке ИБД «Регион» к административной ответственности не привле-
кался

В ТОМ, ЧТО

10 октября 2018 г. в период с 19:40 до 20:10 Сергей Сергеевич Умкин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на кухне квартиры 28 дома 8 на ул. Юбилейной в г. Инске, в ходе ссоры, возникшей на почве семейно-бытовых отношений со своей сожительницей Г.И. Зубковой, имея преступный умысел, направленный на угрозу убийством в отношении Г.И. Зубковой, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления в виде морального вреда Г.И. Зубковой, находясь в непосредственной близости от Г.И. Зубковой, держа в правой руке нож, направляя его в жизненно важный орган – горло потерпевшей, высказал в адрес Г.И. Зубковой слова угрозы: «Я тебя сейчас зарежу!», создавая тем самым реальную опасность для жизни и здоровья Г.И. Зубковой. При этом нож находился на расстоянии около 20 см от горла Г.И. Зубковой.

Высказанную С.С. Умкиным угрозу убийством Г.И. Зубкова воспринимала реально и боялась ее осуществления, опасаясь за свою жизнь и здоровье, так как С.С. Умкин проявлял агрессию по отношению к ней, был физически сильнее, ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление против здоровья, держал в руке нож, который находился в непосредственной близости от горла Г.И. Зубковой, то есть активными действиями подкреплял высказанную угрозу убийством.

Таким образом, Умкин Сергей Сергеевич совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ, то есть угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются:

показания потерпевшей Зубковой Г.И., которая пояснила, что она проживает по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28 со своим гражданским мужем, Умкиным Сергеем Сергеевичем, 21 декабря 1978 года рождения.

Супруг бывал груб, несдержан и агрессивен. В такие моменты она его очень боится, поскольку он применял к ней насилие, бил её, но по данным фактам в суд, в правоохранительные органы она не обращалась.

10 октября 2018 г. около 19:40, когда она и С.С. Умкин находились на кухне, между ними возникла ссора, в ходе которой С.С. Умкин кричал на Зубкову, бросал в неё посуду, кухонную утварь и другие предметы быта.

В дальнейшем, 10 октября 2018 г., около 20:00, находясь на кухне квартиры 28 дома 8 на ул. Юбилейной в г. Инске, С.С. Умкин взял за рукоять охотничий нож и, направив нож в сторону горла Зубковой, сказал, угрожая: «Я тебя сейчас зарежу!». При этом лезвие ножа находилось на расстоянии не более 20 см от её горла. Более того, Умкин препятствовал её выходу из кухни. Она очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, так как понимала, что одного движения С.С. Умкина достаточно, чтобы нанести удар ей ножом и лишить её жизни. Умкин гораздо выше неё ростом, физически силен. Она реально опасалась за свою жизнь и здоровье. Услышав лай собаки за окном на улице, воспользовалась тем, что в этот момент С.С. Умкин отвлекся, и выскочила из кухни, выбежала из квартиры на улицу, где обратилась за помощью к соседу – Г.В. Молчанову, который вызвал сотрудников полиции.

Она настаивает на привлечении к уголовной ответственности С.С. Умкина, поскольку высказанную им угрозу убийством воспринимала реально и боялась её осуществления.

Считает, что его предшествующее поведение, побои и безнаказанность привели к более страшным последствиям.

(л.д. 29-32)

показания свидетеля Молчанова Г.В., который пояснил, что он зарегистрирован и проживает по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 32 с 1962 года. Хорошо знает всех жильцов этого дома, в частности, знаком с жильцами из квартиры 28. В данной квартире проживает Галина Зубкова и её сожитель – Сергей Умкин. Сергей Умкин часто устраивает сцены ревности Галине Зубковой. Ему (Молчанову) приходилось слышать крики, шум, раздающиеся из квартиры 28. Со слов Зубковой ему известно, что Сергей Умкин иногда бил Зубкову, но потом они мирились, и за помощью в правоохранительные органы последняя не обращалась.

Он (Молчанов) видел Сергея в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии Сергей Умкин груб, агрессивен и порой даже ищет повод для конфликта.

10 октября 2018 г. около 19:40 он услышал крики, раздающиеся из квартиры снизу. Предполагает, что ругалась Галина Зубкова со своим сожителем Сергеем. Позднее от Зубковой он узнал, что Сергей Умкин вновь притевновал её и угрожал убить. Свидетель услышал крики, когда собирался выгуливать свою собаку. В то время он оделся и вышел во двор с собакой.

10 октября 2018 г. около 20:10 он, возвращаясь домой, увидел, что из подъезда выбежала Галина Зубкова. Несмотря на прохладную погоду, она была одета только в домашний халат и комнатные тапочки. Галина была в слезах и сказала, что Сергей Умкин угрожал ее убить, при этом в руках у него был нож.

Галина была крайне взволнована, рыдала. Он успокаивал её, предложил подняться к нему в квартиру, но Зубкова боялась возвращаться в подъезд, думая, что Сергей Умкин там её ждёт.

По просьбе Г.И. Зубковой он вызвал сотрудников полиции. Только после приезда сотрудников полиции Зубкова Галина поднялась к себе в квартиру.

(л.д. 36-38)

показания свидетеля Губановой М.С., которая пояснила, что проживает по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 27 с 1962 г. Она хорошо знакома со всеми жильцами дома в целом и подъезда в частности, так как является старшей по подъезду. Она хорошо знакома с Галиной Зубковой, проживающей в квартире 28 названного дома.

Галину Зубкову характеризует положительно. Поясняет, что Зубкова около четырех лет проживает совместно с мужчиной по имени Сергей. Сергей Умкин очень ревнив. Нередко он устраивает скандалы и даже бьет Галину, но последняя по данным фактам в правоохранительные органы не обращалась.

Она видела Сергея Умкина в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии он был всегда груб и агрессивен.

10 октября 2018 г. около 19:40 она услышала крики, раздающиеся из квартиры 28. Поскольку ссоры и раньше случались в этой семье, то она не сильно обратила на это внимание. Однако прошло несколько минут, а крики и шум становились все сильнее. Она слышала звон разбитой посуды, звуки падающих на пол вещей, предметов. Около 20:00 она услышала, как Сергей Умкин кричал, что убьет Галину. Испугавшись за жизнь и здоровье Галины, она хотела вмешаться, подошла к двери и в дверной глазок увидела, как Галина выбежала из квартиры. Немного погодя вслед за ней вышел Сергей Умкин, но затем вернулся в квартиру. Произошло это около 20:10.

На следующий день, то есть 11 октября 2018 г., она разговаривала с Галиной Зубковой о произошедшем. Зубкова пояснила, что действительно Сергей притевновал её и угрожал убить ножом.

(л.д. 67-69)

показания свидетеля Лаврова Н.С., который пояснил, что проживает по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 24 с осени 2017 г. С соседями по подъезду, по дому знаком мало. Знаком

с жильцами квартиры 28 данного дома. Там живет женщина по имени Галина (Зубкова) и её сожитель или муж, имени которого он не знает.

Ему известно, что между жильцами квартиры 28 дома 8 на ул. Юбилейной в г. Инске нередко происходят ссоры, скандалы. Он слышал, как сожитель Галины (Зубковой) упрекал её в том, что она дает повод за ней ухаживать.

О конфликте, произошедшем вечером 10 октября 2018 г. между жильцами квартиры 28 дома 8 на ул. Юбилейной в г. Инске, ему известно только со слов Г.В. Молчанова.

(л.д. 70-71)

протокол осмотра места происшествия от 10.10.2018 по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28, в ходе которого была зафиксирована обстановка на месте происшествия, а также обнаружен, осмотрен и изъят охотничий нож.

(л.д. 10-17)

вещественное доказательство – нож, обнаруженный и изъятый в ходе осмотра места происшествия – квартиры 28 дома 8 на ул. Юбилейной в г. Инске.

(л.д. 18, 19)

показания подозреваемого Умкина С.С., который пояснил, что около четырех лет он проживает в гражданском браке с Г.И. Зубковой в её квартире по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28.

10 октября 2018 г. с 18:00 он вместе с Г.И. Зубковой находился на кухне квартиры по месту их жительства. Они ужинали и пили водку в количестве около 1 л на двоих. В ходе распития спиртных напитков у него с Г.И. Зубковой произошла ссора по причине его ревности. Они кричали друг на друга и взаимно оскорбляли друг друга, при этом он находился на расстоянии около 40 см от Г.И. Зубковой.

В ходе ссоры он стал ломать мебель и бить посуду, так как был взбешен поведением Галины (Зубковой). Он бросал на пол посуду, говоря о том, что всё это куплено на его деньги, пытался снять с креплений кухонный шкаф.

10 октября 2018 г., около 20:00, он схватил со стола за рукоять охотничий нож и стал размахивать им перед горлом Галины Зубковой для того, чтобы её напугать, высказывая при этом угрозу убийством. Он держал клинок ножа в непосредственной близости от горла Галины, возможно, в сантиметрах 20-30. Вдруг он услышал за окном собачий лай, и в этот момент Галина выбежала из кухни. Он побежал за ней, но она уже покинула квартиру и сбежала вниз по лестнице. Он также выбежал в подъезд, но потом вернулся в квартиру. Успокоившись, продолжил пить водку, после чего уснул. Его разбудили сотрудники полиции.

Признает, что угрожал убийством Г.И. Зубковой.

(л.д. 43-47)

протокол очной ставки между потерпевшей Г.И. Зубковой и подозреваемым С.С. Умкиным, в ходе которой потерпевшая Г.И. Зубкова подтвердила ранее данные ею показания при допросе в качестве потерпевшей и изобличила подозреваемого С.С. Умкина в совершении преступления – угрозы убийством в её адрес, имевшей место 10 октября 2018 г. около 20:00 в помещении кухни квартиры 28 дома 8 на ул. Юбилейной в г. Инске.

При этом Г.И. Зубкова подчеркнула, что в ходе конфликта она покинуть кухню не могла. Кухня маленькая, 2 × 3 м. С.С. Умкин высок и широк в плечах. Умкин препятствовал ее выходу из кухни, не давал пройти, потому что находился спиной к двери, то есть путь к выходу ей был закрыт.

Подозреваемый С.С. Умкин полностью подтвердил показания потерпевшей Г.И. Зубковой. Он пояснил, что действительно угрожал Г.И. Зубковой, кричал на неё, говорил, что её убьёт. Помещение кухни при этом она покинуть не могла. Он был пьян и не в полной мере контролировал свои действия и поступки. С.С. Умкин пояснил, что полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном.

(л.д. 59-62)

протокол проверки показаний на месте, в ходе которой подозреваемый С.С. Умкин подтвердил свои показания, данные при допросе в качестве подозреваемого, а также отметил, что 10 октября 2018 г. около 20:00 он, находясь на кухне квартиры 28 дома 8 на ул. Юбилейной в г. Инске в ходе ссоры с Г.И. Зубковой стал бросать на пол посуду, другие предметы быта и кухонной утвари, пытался снять с креплений и бросить на пол навесной кухонный шкаф. При этом он находился спиной к дверям, то есть закрывал собой выход из кухни для Г.И. Зубковой. Затем он правой рукой схватил с кухонного стола за рукоять охотничий нож с рукоятью светло-бежевого цвета. Ножом он размахивал перед горлом Г.И. Зубковой. При этом клинок ножа находился в 20-30 см от горла Зубковой. Подозреваемый С.С. Умкин пояснил, что, держа в руках охотничий нож, кричал Зубковой, что зарежет её.

(л.д. 63-66)

Доказательства, на которые ссылается обвиняемый, защитник: нет

Обстоятельства, смягчающие наказание: нет

Обстоятельств, отягчающих наказание: нет

Сведения о потерпевшем:

Зубкова Галина Ивановна, 12.12.1987 г.р., уроженка г. Инска Инской области, зарегистрирована и проживает по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28, тел. 8-913-923-13-31; гражданство – Российская Федерация, образование – среднее специальное, детей нет, пекарь ООО «Хлебопекарня № 1», г. Инск, ул. Ягодная, д. 12, ранее не судима, паспорт серия 01 03 № 912188 выдан ОВД Индустриального района г. Инска Инской области 14.01.2008.

(л.д. 29-32)

Сведения о гражданском истце: нет

Сведения о гражданском ответчике: нет

Обвинительный акт составлен в отделе дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску «27» октября 2018 г. и вместе с уголовным делом № 11701010038621 направлен прокурору Индустриального района г. Инска.

Дознаватель отдела дознания ОП
по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

Список лиц, подлежащих вызову в суд:

Обвиняемый:

Умкин Сергей Сергеевич, зарегистрирован и проживает по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28, т. 8-913-984-24-00.

Мера пресечения не избиралась.

(л.д. 43-46)

Защитник:

Рогалева Ирина Валерьевна, адвокат Адвокатского кабинета «Лех-юрист», расположенного по адресу г. Инск, ул. Георгиева, д. 6, т. 8-903-911-42-38.

(л.д. 39, 40)

Потерпевшая:

Зубкова Галина Ивановна, зарегистрирована и проживает по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28, т. 8-913-923-13-31.

(л.д. 29-32)

Свидетели обвинения:

Молчанов Григорий Владимирович, зарегистрирован и проживает по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 32, т. 8-923-923-23-00.

(л.д. 36-38)

Губанова Маргарита Семеновна, зарегистрирована и проживает по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 27, т. 8-913 953-89-34.

(л.д. 67-69)

Лавров Никита Сергеевич, зарегистрирован и проживает по адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 24, т. 8-903-953-14-14.

(л.д. 70-71)

Свидетели защиты: нет.

Дознаватель отдела дознания ОП
по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

Справка о движении уголовного дела

1. Срок дознания – 18 суток.

Уголовное дело № 11701010038621 возбуждено 11 октября 2018 г. в отношении С.С. Умкина по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ.
(л.д. 1)

2. Обвиняемый Умкин С.С. в соответствии со ст. 91-92 УПК РФ не задерживался.

3. Обвиняемому Умкину С.С. мера пресечения не избиралась.

4. Умкин С.С. 12 октября 2018 г. допрошен в качестве подозреваемого.

(л.д. 43-47)

5. Вещественное доказательство по уголовному делу – нож хранится в камере хранения вещественных доказательств ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску.

(л.д. 18, 19)

6. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, отсутствуют.

8. Процессуальные издержки по уголовному делу – оплата труда адвоката Рогалевой И.В. составили 5175 рублей.

(л.д. 86-87)

9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего, отсутствуют.

10. Материалы уголовного дела предъявлены потерпевшей Г.И. Зубковой 28 октября 2018 г.

(л.д. 88)

11. Потерпевшая Г.И. Зубкова ознакомилась с материалами уголовного дела 28 октября 2018 г.

(л.д. 88)

12. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Умкину С.С. и защитнику Рогалевой И.В. 28 октября 2018 г.

(л.д. 89-90)

13. Обвиняемый С.С. Умкин и защитник И.В. Рогалева совместно ознакомились с материалами уголовного дела 28 октября 2018 г.

(л.д. 89-90)

14. Уголовное дело с обвинительным актом направлено прокурору Индустриального района г. Инска 28 октября 2018 г.

Дознаватель отдела дознания ОП
по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

Обвинительный акт мне объявлен « 28 » октября 20 18 г. в 14 ч 05 мин,
его текст _____
прочитан лично.

(прочитан лично или вслух дознавателем)

Сущность обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права обвиняемого, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

- 1) знать, в чем я обвиняюсь;
- 2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
- 3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
- 10) участвовать с разрешения дознавателя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;
- 13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
- 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ, и принимать участие в их рассмотрении судом;
- 15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;
- 16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1-3 и 10 части второй ст. 29 УПК РФ;
- 17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;
- 18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
- 19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

- 20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Обвиняемый

Ушкин

(подпись)

Защитник

Рогалева

(подпись)

Дознаватель

Морин

(подпись)

Материалы уголовного дела № 11701010038621 вместе с обвинительным актом направлены прокурору Индустриального района г. Инска «28» октября 2018 года.

Дознаватель отдела дознания ОП
по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

В отдел полиции по
Индустриальному району
УМВД России по г. Инску
от адвоката адвокатского кабинета
«Lex-юрист» И.В. Рогалевой

ул. Георгиева, 6,
г. Инск, 665003

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» прошу вынести постановление об оплате услуг адвоката за участие в проведении следственных действий по уголовному делу № 11701010038621 по обвинению Умкина С.С. по ч. 1 ст. 119 УК РФ из расчета 1035 рублей в день с учетом 15%-ного районного коэффициента за 5 рабочих дней:

- 1) 12.10.2018 – допрос подозреваемого;
- 2) 18.10.2018 – очная ставка;
- 3) 19.10.2018 – проверка показаний на месте;
- 4) 25.10.2018 – уведомление об окончании следственных действий;
- 5) 28.10.2018 – ознакомление с обвинительным актом и с материалами уголовного дела.

$1035 \times 5 = 5175$ рублей. Итого: 5175 рублей.

Названную сумму прошу Вас перечислить на расчетный счет ИНН 22225099999, КПП 222000000 ОАО КБ «Форбанк» р/с 80608810200000000108, БИК 050183799, к/с 90501820100000000766.

«28» октября 2018 г.

Адвокат

Рогалева

И.В. Рогалева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о выплате процессуальных издержек

г. Инск
(место составления)

« 28 » октября 20 18 г.

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции М.В. Морин,
рассмотрев материалы уголовного дела № 11701010038621,

УСТАНОВИЛ:

11 октября 2018 г. в отношении С.С. Умкина было возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 119 УК РФ.

11 октября 2018 г., до допроса в качестве подозреваемого, С.С. Умкин заявил, что
нуждается в услугах адвоката.

По уголовному делу № 11701010038621 защитником С.С. Умкина была назначен адво-
кат адвокатского кабинета «Лех-юрист» И.В. Рогалева.

В связи с участием в уголовном деле адвокатом И.В. Рогалевой затрачено 5 рабочих
дней:

- 1) 12.10.2018 – допрос подозреваемого;
- 2) 18.10.2018 – очная ставка;
- 3) 19.10.2018 – проверка показаний на месте;
- 4) 25.10.2018 – уведомление об окончании следственных действий;
- 5) 28.10.2018 – ознакомление с обвинительным актом и с материалами уголовного
дела.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 (ред. от 02.10.2018) «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о призывании утратившими силу некоторых актов Совета Министра РСФСР и Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации», с Приказом Минюста и Минфина России № 174/122н от 05.09.2012 «Об утверждении порядка расчета вознаграждения адвоката» вознаграждение адвоката по данному уголовному делу производится из расчета 1035 рублей за один следственный день, а их было 5 (12.10.2018; 18.10.2018; 19.10.2018; 25.10.2018; 28.10.2018), всего 5 175 рублей. Итого: 5 175 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 131 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Оплатить участие в следственных действиях адвокату И.В. Рогалевой за 5 дней в сумме $1035 \times 5 = 5175$ рублей, перечислив сумму в размере 5175 рублей на расчетный счет ИНН 22225099999, КПП 2220000000 ОАО КБ «Форбанк» р/с 80608810200000000108, БИК 050183799, к/с 905018201000000000766.

2. Настоящее постановление направить для исполнения в финансовый отдел ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску.

3. О принятом решении уведомить адвоката И.В. Рогалеву и направить копию настоящего постановления по адресу 665003, г. Инск, ул. Георгиева, д. 6.

Примечание: данная сумма входит в судебные издержки и подлежит взысканию с подсудимого через суд.

Дознаватель отдела дознания ОП
по Индустриальному району
УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции

Морин

М.В. Морин

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшей
с обвинительным актом и материалами уголовного дела

г. Инск
 (место составления)

« 28 » октября 20 18 г.

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
 (должность,

ст. лейтенант полиции М.В. Морин

(звание дознавателя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску, находящегося по адресу г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3,

(каком именно)

на основании ходатайства потерпевшей Зубковой Галины Ивановны

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)

об ознакомлении с обвинительным актом и материалами уголовного дела полностью,

(полностью, частично)

руководствуясь ч. 3 ст. 225 УПК РФ, предъявил Г.И. Зубковой обвинительный

(кому именно)

акт и уголовное дело № 11701010038621.

Потерпевшая Г.И. Зубкова

была ознакомлена с обвинительным актом

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

и материалами уголовного дела, содержащимися в 1 томе на 87 листах

(указываются количество томов, номер каждого тома и количество листов в томе)

в подшитом и пронумерованном виде,

с вещественными доказательствами ножом потерпевшая знакомиться не пожелала.

Ознакомление с материалами уголовного дела начато «28» октября 20 18 г.
 в 10 ч 15 мин, окончено «28» октября 20 18 г. в 11 ч 55 мин.

График ознакомления с материалами уголовного дела не составлялся.

После ознакомления с обвинительным актом и материалами уголовного дела от участвующих лиц

потерпевшей Г.И. Зубковой

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления

не поступили.

(поступили, не поступили)

Содержание заявлен ий:

нет.

Потерпевш ая

Зубкова

(подпись)

Протокол прочитан лично потерпевшей Г.И. Зубковой.

(лично или вслух дознавателем)

Замечания к протоколу отсутствуют.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш ая

Зубкова

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 225 УПК РФ.

Дознаватель

Морин

(подпись)

ПРОТОКОЛ

ознакомления обвиняемого и его защитника с обвинительным актом и материалами уголовного дела

г. Инск
(место составления)

« 28 » октября 20 18 г.

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
(должность,
ст. лейтенант полиции М.В. Морин

звание дознавателя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску, находящегося по адресу г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3,
(каком именно)

на основании ходатайства обвиняемого Умкина Сергея Сергеевича и его защитника – адвоката Рогалева Ирины Валерьевны

(фамилии, имена, отчества обвиняем ого и его защитника)

об ознакомлении с обвинительным актом и материалами уголовного дела совместно,
(совместно или отдельно)

руководствуясь ч. 2 ст. 225 УПК РФ, предъявил С.С. Умкину, И.В. Рогалевой обвинительный
(кому именно)

акт и материалы уголовного дела № 11701010038621.

Обвиняемый С.С. Умкин, защитник – адвокат И.В. Рогалева были ознакомлены
(процессуальное положение, фамилии, инициалы обвиняем ого и его защитника)

с обвинительным актом и материалами уголовного дела, содержащимися в 1 томе на 88
листах

(указываются количество томов, номер каждого тома и количество листов в томе)

путем личного ознакомления.

(личного ознакомления или оглашения и кем именно)

С вещественными доказательствами ножом знакомиться не пожелали.

Аудио-, видеозаписей в материалах уголовного дела не содержится.

Ознакомление с материалами уголовного дела начато «28» октября 20 18 г.
в 14 ч 15 мин, окончено «28» октября 20 18 г. в 16 ч 30 мин.

После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняем ого и его защитника С.С. Умкина, И.В. Рогалева ходатайства или иные заявления

(фамилия, инициалы)

не поступили, ходатайств о вызове в суд свидетелей со стороны защиты нет.

(поступили, не поступили)

Содержание ходатайств или иных заявлен ий: нет.

Обвиняемый

Умкин

(подпись)

С.С. Умкин

(инициалы, фамилия)

Защитник

Рогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

По ознакомлении с материалами уголовного дела мне разъяснены права:

1) ходатайствовать о рассмотрении моего уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ;

1¹) ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции – в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ;

2) ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;

3) ходатайствовать о проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

Правом ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных статьей 314 УПК РФ,

воспользоваться желаю.

(желаю, не желаю)

Обвиняемый

Улкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

Защитник

Рогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Протокол прочитан _____ лично каждым из участвующих лиц.
(лично или вслух дознавателем)

Замечания к протоколу _____ отсутствуют.
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняемый

Улкин

(подпись)

С.С. Улкин

(инициалы, фамилия)

Защитник

Рогалева

(подпись)

И.В. Рогалева

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 225 УПК РФ.

Дознаватель

Морин

(подпись)

ПРОТОКОЛ

разъяснения обвиняемому условий выбора порядка судопроизводства

г. Инск

(место составления)

« 28 »

16 чоктября45 мин20 18 г.Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску

(должность,

ст. лейтенант полиции М.В. Морин

звание дознавателя)

в помещении служебного кабинета № 20 ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску, находящегося по адресу г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3,

(каком именно)

при ознакомлении обвиняемого С.С. Умкина, его защитника И.В. Рогалевойс материалами уголовного дела № 11701010038621, разъяснил ему условия выбора порядка судопроизводства и юридические последствия удовлетворения ходатайства.

Вам разъясняется право на заявление ходатайства **о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции** – в случаях по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 211 частью четвертой, 212 частью первой, 275, 276, 278, 279, 281 частями второй и третьей Уголовного кодекса Российской Федерации, и иным уголовным делам, подсудным Дальневосточному окружному военному суду, Московскому окружному военному суду, Северо-Кавказскому окружному военному суду и Приволжскому окружному военному суду в соответствии с пунктами 2-4 части шестой статьи 31 УПК РФ, а при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания в соответствии со статьей 231 УПК РФ, – уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 126 частью третьей, 131 частями третьей-пятой, 132 частями третьей-пятой, 134 частями четвертой-шестой, 208 частью первой, 209, 210 частями первой, третьей и четвертой, 211 частями первой-третьей, 227, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 281 частью первой, 295, 317, 353-358, 359 частями первой и второй, 360 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также Вам разъясняется право **ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судьей верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда и коллегией из восьми присяжных заседателей** – по уголовным делам о преступлениях, указанных в пункте 1 части третьей статьи 31 УПК РФ, за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 131 частью пятой, 132 частью пятой, 134 частью шестой, 212 частью первой, 275, 276, 278, 279, 281 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Помимо этого разъясняется право **ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судьей районного суда, гарнизонного военного суда и коллегией из шести присяжных заседателей** – по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 295, 317 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь в соответствии

с положениями части четвертой статьи 66 и части четвертой статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью первой и 111 частью четвертой Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет.

Разъясняем Вам особенности рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения.

В соответствии со ст. 317 УПК РФ при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего обвиняемый **вправе ходатайствовать о применении особого порядка судопроизводства**, которое может быть заявлено:

1) по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает десяти лет лишения свободы;

2) при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, в присутствии защитника и после проведения предварительной консультации с ним:

– в момент ознакомления с материалами уголовного дела, о чем делается соответствующая запись в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела;

– на предварительном слушании, когда оно является обязательным в соответствии со ст. 229 УПК РФ.

При постановлении приговора без проведения судебного разбирательства наказание подсудимому не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Постановленный приговор, в соответствии со ст. 317 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Кроме того, Вам разъяснено право на заявление ходатайства **о проведении предварительного слушания**, которое может быть заявлено стороной после ознакомления с материалами уголовного дела либо после направления уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом в суд в течение 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта.

Предварительное слушание проводится:

1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства, заявленного в соответствии с ч. 3 ст. 229 УПК РФ;

2) при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору в случаях, предусмотренных ст. 237 УПК РФ;

3) при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела;

4) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ, то есть о рассмотрении уголовного дела в судебном разбирательстве в отсутствие подсудимого по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях: если подсудимый находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу;

5) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей;

6) при наличии не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление;

7) при наличии основания для выделения уголовного дела.

Обвиняемый	<u>Улкин</u> (подпись)	<u>С.С. Улкин</u> (инициалы, фамилия)
-------------------	---------------------------	--

Защитник	<u>Рогалева</u> (подпись)	<u>И.В. Рогалева</u> (инициалы, фамилия)
-----------------	------------------------------	---

Протокол прочитан оглашен вслух защитником по просьбе обвиняемого.
(лично или вслух дознавателем)

Замечания к протоколу отсутствуют.
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняемый	<u>Улкин</u> (подпись)	<u>С.С. Улкин</u> (инициалы, фамилия)
-------------------	---------------------------	--

Защитник	<u>Рогалева</u> (подпись)	<u>И.В. Рогалева</u> (инициалы, фамилия)
-----------------	------------------------------	---

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 УПК РФ.

Дознаватель	<u>Морин</u> (подпись)
--------------------	---------------------------